Alcoforado Advogados Associados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

ADI 4297 - 1/600

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de
Processamento Inicial
15/09/2009 13:57 115103

A UNIÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS DO BRASIL – UNAFE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, associação civil de âmbito nacional, destinada a defender, representar e promover os interesses profissionais e econômicos dos membros das carreiras da Advocacia Pública Federal (doc. 01), por seu advogado ao final assinado (doc. 02), com fundamento nos artigos 102, I, "*a*" e "p" e 103, IX, da Constituição Federal, e nos dispositivos pertinentes da Lei n° 9.868, de 10.11.99, vem propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

em face **da expressão "*órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas*" do artigo 11, *caput* e da expressão "órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda" do artigo 12, *caput*, ambos da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, publicada no DOU de 11.2.1993,** (doc. 03) de acordo com os seguintes fundamentos.

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

ÍNDICE

I. CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE _____ 03

I.1. Legitimidade Ativa da UNAFE e Pertinência Temática _____ 03

II. DO DISPOSITIVO IMPUGNADO _____ 05

III – DO TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO _____ 06

IV – DAS INCONSTITUCIONALIDADES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 73 _____ 13

IV. 1 – Da Inconstitucionalidade da expressão "órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda" do artigo 12, *caput.* _____ 13

IV. 2 – Da Inconstitucionalidade da expressão "*órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas*" do artigo 11, *caput.* LC 73_18

DO PEDIDO _____ 23

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

Ao longo da presente inicial, em síntese, a autora da ação pretende desenvolver e demonstrar que a expressão "*órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas*" enxerta no *caput* do artigo 11, e a expressão "órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda" insculpida no artigo 12, *caput*, ambos da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, publicada no DOU de 11.2.1993, implicam afronta ao art. 131, *caput*, e a seus parágrafos, e ao art. 29 da ADCT da Constituição Federal de 1988, bem como à jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

I – CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

I . 1 – Legitimidade Ativa da UNAFE e Pertinência Temática

A União dos Advogados Públicos Federais do Brasil – UNAFE, conforme dispõe o art. 1° de seu Estatuto, "*pessoa jurídica de direito privado, organizada pela livre associação de pessoas com afinidades de interesses, para fins não-econômicos, é uma associação civil de âmbito nacional, que congrega todos os Advogados Federais de Estado junto à República Federativa do Brasil*".

Dentre os princípios e objetivos da UNAFE aplicáveis ao presente caso e previstos nos artigos 3° e 4° de seu Estatuto, vê-se que a mesma poderá:

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

"V - defender a ordem jurídica voltada para a valorização das funções essenciais à Justiça, enunciadas na Constituição da República;

VII - defender as prerrogativas constitucionais e legais deferidas ao exercício das funções essenciais à Justiça, no âmbito das carreiras típicas de Estado;

VIII - representar e defender, judicial e extrajudicialmente, os interesses e direitos coletivos e individuais homogêneos dos associados, relativos às suas atividades profissionais e compatíveis com os interesses gerais da categoria, perante autoridades administrativas e judiciárias

IX - fazer valer, em juízo e fora dele, as garantias e prerrogativas inerentes às carreiras jurídicas, previstas no ordenamento jurídico brasileiro;

X - lutar pela fixação do conceito institucional da Advocacia de Estado, objetivando a defesa dos interesses permanentes do Estado Democrático de Direito mediante a instrumentalização de mecanismos hábeis para o eficaz e escorreito exercício do elevado munus público reservado à advocatura pública pela Constituição da República".

Ressalta-se que a autora congrega *Advogados Públicos Federais* e na dicção do art. 6° de seu Estatuto são considerados como tais "*os integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União e de seus órgãos vinculados -, que manifestem vontade de integrar a Associação*".

Assim, a UNAFE possui em seus quadros associativos: Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional; Procuradores Federais, membros da Advocacia-Geral da União.

SCN - Quadra 1 - Blaco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcaforadoadvogados.com.br

Neste sentido, a UNAFE está legitimada a propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade à medida que é uma entidade, em âmbito nacional, representativa da classe dos Advogados Públicos Federais, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – **ADI 3787 / DF e recentemente na Proposta de Súmula Vinculante - PSV n° 18**, com cerca de 2.000 (dois mil) associados, lotados em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal, portanto, atendendo o disposto no art. 2° da Lei n° 9.868, de 10.11.1999:

> *Art. 2º Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade:*
>
> *I - (...)*
>
> *IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;*

Quanto à pertinência temática - que se entende como a relação entre o objeto das normas impugnadas e a finalidade da entidade de classe requerente - para a propositura da presente ação, a associação autora preenche tal requisito uma vez que os dispositivos impugnados estão disciplinados na Lei complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1999, que instituiu a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras providências.

Assim, da comunhão dos dispositivos impugnados com os objetivos estampados no Estatuto da autora em seu art. 4°, assiste a legitimidade ativa da autora para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

II – DO DISPOSITIVO IMPUGNADO

Os dispositivos impugnados são o artigo 11, *caput*; artigo 12, *caput*, ambos da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, publicada no DOU de 11.2.1993, especificamente as expressões contidas nas

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforodoadvogados.com.br

normas dos artigos citados: "*órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas*" e "órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda", respectivamente, eis o teor da norma impugnada, destacando-se que o texto objeto da presente arguição de inconstitucionalidade está anexado a apresente:

> "*Art. 11 – Às Consultorias Jurídicas,* ***órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas****, compete, especialmente*:"
>
> "*Art. 12 – À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,* ***órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda****, compete especialmente*:"

Os preceitos ora fustigados são inconstitucionais por violência ao artigo 131 e seus parágrafos da Constituição Federal de 1988.

III – DO TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

No tocante à Advocacia-Geral da União o legislador constituinte originário estabeleceu as diretrizes no artigo 131 e seus parágrafos do texto constitucional, determinando o seguinte:

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

"Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei".

A topologia da referida norma no bojo da Constituição Federal de 1988 revela a situação diferenciada da Advocacia Pública Federal – Advocacia-Geral da União.

O constituinte originário deixou de regular a Advocacia Pública no Título III (da Organização do Estado), onde trata especificamente da Administração Pública, conferindo-lhe *locus* próprio, fora do espectro de subordinação do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder judiciário, não para que formasse um "quarto poder" ou "quarta Função de Estado", mas para que pudesse atender, com independência, aos três Poderes, tendo presente que a representação judicial dos entes federados é **função essencial à Justiça**[1].

Sobre o respeito devido às instituições garantidas pela Constituição o eminente Ministro CARLOS BRITO, na **ADI n. 2.581-SP**, assevera que:

[1] Extraído do "site" http://www.agu.gov.br/Sistemas/Site/PaginasInternas/Institucional/hist_agu.aspx

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

"... quando a Constituição separa, destaca, isola uma instituição, é para prestigiá-la, assim com a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados em geral, as universidades, os sindicatos, os partidos políticos, as Procuradorias de Estado. A Constituição não isola uma instituição senão para conferir a ela um status, uma dignidade maior".

A Constituição Federal de 1988 também deixa claro que no tocante à Advocacia-Geral da União, **esta ficaria responsável pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos apenas do Poder Executivo**.

Portanto, o laço mais forte a unir a Advocacia-Geral da União ao Poder Executivo decorre desses serviços que lhe presta, com exclusividade.

No mesmo sentido, extrai-se do "site" da Advocacia-Geral da União que "*A representação judicial é exercida em defesa dos interesses dos referidos entes nas ações judiciais em que a União figura como autora, ré ou, ainda, terceira interessada. A representação extrajudicial é exercida perante entidades não vinculadas à Justiça, como órgãos administrativos da própria União, Estados ou Municípios.*

São responsáveis pelo exercício das atividades de representação os Advogados da União, os Procuradores da Fazenda Nacional e os Procuradores Federais, cada qual na sua respectiva área de atuação.

A Advocacia-Geral da União (AGU) é uma Instituição prevista pela Constituição Federal, e tem natureza de Função Essencial à Justiça, não se vinculando, por isso, a nenhum dos três Poderes que representa".[2]

A clareza e obviedade do texto constitucional quanto à atuação exclusiva da Advocacia-Geral da União, contudo, não foram suficientes para a consolidação da Instituição, pelo contrário, surgiram divergências tanto em

[2] Extraído do "site" http://www.agu.gov.br/Sistemas/Site/PaginasInternas/Institucional/func_inst.aspx em 21.08.09

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

relação a seus membros quanto em relação a seus órgãos. Maria Lúcia Américo dos Reis, Procuradora da Fazenda Nacional, em sua obra "Quem Defende a União: Reforma Constitucional ao Alcance de Todos" que de forma memorável disserta sobre o início e as razões da criação da Advocacia-Geral da União ressalta o grave equívoco que foi cometido pelo legislador constituinte quando deixou de definir, textualmente, quais os órgãos que iriam compor a Advocacia-Geral da União. O § 3° do art. 131 da Constituição só definiu um: a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Apesar da definição do § 3° do art. 131, houve quem sustentasse que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não integrava a instituição.

Contudo, constitucionalistas de peso, como José Afonso da Silva, logo desfizeram o equívoco daqueles que pretendiam alijar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da Advocacia-Geral da União.

Sobre a posição da Procuradoria da Fazenda Nacional, o ilustre constitucionalista assim se manifesta[3]:

> *"Isso não quer dizer que a Procuradoria da Fazenda Nacional constitui uma instituição à parte da Advocacia-Geral da União. A lei complementar que dispuser sobre a organização e funcionamento da Advocacia-Geral da União definirá sua posição. É lógico compreender que a instituição venha a compreender várias Procuradorias em razão da matéria: Procuradoria Judicial ou do Contencioso Federal, Procuradoria Administrativa, Procuradoria do Patrimônio da União e Procuradoria da Fazenda Nacional. A esta a Constituição já dá uma incumbência: a execução da dívida ativa, e a lei complementar poderá dar outras"*[4].

Entretanto, as aparentes divergências surgidas pela suposta omissão em relação a quais órgãos iriam compor a Advocacia-Geral da União seria de simples solução à medida que a própria Constituição Federal no artigo 29 do

[3] Reis, Maria Lúcia Américo dos, "Quem Defende a União", pág. 12, Ed. Forense, 1ª Edição, 1995

[4] José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. Malheiros, 22ª Edição, pág. 587.

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

"ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" já remete aos órgãos que iriam compor a estrutura da futura Advocacia-Geral da União, não necessariamente com a mesma nomenclatura à exceção da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com competência privativa na execução da dívida ativa de natureza tributária.

> *"**Art. 29.** **Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas** ao Ministério Público **e à Advocacia-Geral da União**, o Ministério Público Federal, **a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, as Procuradorias e Departamentos Jurídicos de autarquias federais com representação própria e os membros das Procuradorias das Universidades fundacionais públicas** continuarão a exercer suas atividades na área das respectivas atribuições".(grifado)*

Na esteira de que não podemos presumir palavras inúteis na Constituição Federal, *verba cum efectu sunt accipienda*, tão pouco ignorar, no presente caso, a interpretação sistemática e a histórica não há como afastar que os órgãos citados no art. 29 do ADCT devem fazer parte integrante da Advocacia-Geral da União, **não sendo inseridos no referido artigo por acaso**.

A Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União – promulgada após divergências que tumultuaram os trabalhos de elaboração e votação, em razão da já citada controvérsia em torno de que órgãos integrariam a Advocacia-Geral da União[5], trouxe em seu artigo 2° sua divisão estrutural.

> ***"Art. 2° - A Advocacia-Geral da União compreende:***
> ***I - órgãos de direção superior:***
> ***a) o Advogado-Geral da União;***
> ***b) a Procuradoria-Geral da União e a da Fazenda Nacional;***

[5] Reis, Maria Lúcia Américo dos, Ob. Citada, pág. 18

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

c) Consultoria-Geral da União;

d) o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União; e

e) a Corregedoria-Geral da Advocacia da União;

II - órgãos de execução:

a) as Procuradorias Regionais da União e as da Fazenda Nacional e as Procuradorias da União e as da Fazenda Nacional nos Estados e no Distrito Federal e as Procuradorias Seccionais destas;

b) a Consultoria da União, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, da Secretaria-Geral e das demais Secretarias da Presidência da República e do Estado-Maior das Forças Armadas;

III - órgão de assistência direta e imediata ao Advogado-Geral da União: o Gabinete do Advogado-Geral da União;

IV - (VETADO)"

A redação da Lei Complementar não contemplou na estrutura da AGU as Procuradorias e os Departamentos Jurídicos das Autarquias e Fundações, mas a omissão se dá por razões de ordem operacional, naquele momento a transferência das Procuradorias e dos Departamentos Jurídicos das Autarquias e Fundações traria ainda mais dificuldades estruturais já que se tratava de inúmeros órgãos espalhados pelos rincões do país funcionando sem qualquer organicidade.

Tal dificuldade inicial foi suprida com a posterior criação da Procuradoria-Geral Federal que representou mais uma ação governamental em busca da racionalidade, economia e otimização das atividades constitucionais da Advocacia-Geral da União, retirando da **subordinação** dos dirigentes de autarquias e fundações decisões importantíssimas de representação judicial da União, bem como de consultoria e assessoramento jurídicos, atividades que devem ser orientadas pelo Advogado-Geral da União[6].

[6] Extraído do texto "Histórico E Evolução Da Advocacia-Geral Da União" in http://www.agu.gov.br/Sistemas/Site/PaginasInternas/Download/institucional/historico/AGU_BREVE_HISTORICO_E_EVOLUCAO.pdf

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

O Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões já se posicionou sobre o tema, firmando a identidade da Advocacia-Geral da União não como carreiras fragmentadas, mas pela identidade no advogado público federal independente da carreira que o membro integre.

> **EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. PARALISAÇÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS. FORÇA MAIOR. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. 1. A recente greve dos advogados públicos federais coloca em risco a defesa do erário e, principalmente, do interesse público, revelando-se motivo de força maior suficiente para determinar-se a suspensão dos feitos que envolvem a União, suas autarquias e fundações. Inteligência do art. 265, V do CPC e do art. 105, § 2º do RISTF. 2. Questão de ordem resolvida no sentido de acolher o pedido formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de suspender o andamento do recurso extraordinário. [7](grifado)**

Atualmente, a Advocacia-Geral da União, porém, continua em construção, mas não resta dúvida que se trata de uma **Instituição Una** apesar dos vários órgãos que compõem sua estrutura.

O constituinte originário foi sábio ao não engessar a organização e funcionamento da Advocacia-Geral da União, deixando-o ao alvedrio do legislador infraconstitucional, já que por consistir numa Instituição, novas condições podem demonstrar a necessidade de revisão ou mesmo de reforma da atual conformação, a fim de melhor adequá-la às tarefas de processamento do contexto sócio-político e às novas formas e graus de relações surgidas no contexto democrático de defesa dos interesses do Estado brasileiro.

[7] RE-QO 413478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 22/03/2004 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação: DJ 04/06/2004

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

IV – DAS INCONSTITUCIONALIDADES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 73

IV. 1 – Da Inconstitucionalidade da expressão "órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda" do artigo 12, *caput*.

A Lei Complementar nº 73, em seu art. 2º, inciso I, alínea "b", afastou definitivamente a divergência sobre a inclusão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na estrutura orgânica da Advocacia-Geral da União, contudo, em seu art. 12, *caput*, no Título "VII" que dispõe sobre suas competências, inseriu a expressão **"órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda"**, criando a anacrônica figura da dupla vinculação. Nota-se que a vinculação dúplice se torna ainda mais incoerente quando se verifica que esta se dá entre o Ministro da Fazenda e não entre a Procuradoria-Geral Federal e o Ministério da Fazenda.

> "*Art. 12 – À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,* ***órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda****, compete especialmente*:"

Sem adentrar no mérito dos motivos que levaram o legislador infraconstitucional em afronta à Constituição Federal a estipular a dupla subordinação, *data venia*, é certo que estes não mais persistem em razão da atual conformação e organização da Advocacia-Geral da União.

A Lei Complementar 73/93, ao subordinar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional administrativamente ao titular do Ministério da Fazenda, como dispôs no *caput* do seu artigo 12, transborda os limites da regulamentação constitucional e cria um órgão esquizofrênico, que embora integre a Advocacia-Geral da União, que é instituição essencial à Justiça, apartada, portanto, do corpo orgânico do Poder Executivo, sobre o qual exerce a função de controle prévio da legalidade dos atos, se vê também inserido burocrática e

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

hierarquicamente dentro de um dos ministérios do próprio Poder Executivo que fiscaliza[8].

Excelência, nesse aspecto a Lei complementar fere o artigo 131, *caput e seu §3°* da Constituição Federal quando interfere no livre assessoramento e consultoria da PGFN ao Ministério da Fazenda, bem como na competência constitucional privativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na execução da dívida ativa de natureza tributária e representação da União nas causas de natureza fiscal.

Da mesma forma, o artigo 131 da Constituição Federal, ao prever a representação da União por meio de órgão vinculado, não autoriza a previsão de múltiplas vinculações desses órgãos a outros não integrantes da estrutura da Advocacia-Geral da União, sob pena de total desvirtuamento da vontade do constituinte originário ao criar a Advocacia-Geral da União como centralizadora da representação numa única Instituição, responsável pela defesa da União e prestação das atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Assevera-se que no instante em que a Constituição afirmou ser atribuição privativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação da União na execução da dívida de natureza tributária, sem fazer qualquer ressalva de que tal representação se daria na mera condição de órgão vinculado, automaticamente a retirou da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda e a inseriu na Advocacia-Geral da União. Esta sim a instituição a quem foi conferida a exclusividade da representação da União em qualquer matéria, incluindo-se a execução da dívida ativa de natureza tributária, conforme se pode inferir do *caput* do artigo 131 da Constituição Federal.

A contradição da dupla vinculação/subordinação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ao Advogado-Geral da União e ao Ministro da Fazenda se faz ainda mais presente quando se constata que conforme lição de José Afonso da Silva a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional integra a

[8] Guimarães, Joédi Barboza*; Artigo "*Norma que vincula PGFN a Fazenda é esquizofrênica*", in http://www.conjur.com.br/2008-nov-11/norma_vincula_pgfn_fazenda_esquizofrenica* Procurador da Fazenda Nacional

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

Advocacia-Geral da União desde a promulgação da Constituição de 1988. Ademais, a Constituição no parágrafo 2° do art. 131 é expressa em afirmar que o Advogado-Geral da União é o chefe da Instituição e por certo não pode ter sua chefia dividida com o Ministro da Fazenda.

> "*A Advocacia-Geral da União* ***tem por chefe o Advogado-Geral da União****, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada*".

Ressalta-se que aos Procuradores da Fazenda Nacional também foram atribuídas atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Ministério da Fazenda, que se constitui em verdadeiro controle prévio da legalidade dos atos da Administração Fazendária. Contudo, tal atividade somente poderá ser exercida em sua plenitude quando não houver qualquer espécie de subordinação, pois enquanto houver subordinação haverá o risco de se ver transformado o que deveria ser atividade de assessoramento, baseada numa relação de lealdade e solidariedade, em atividade de mero aconselhamento pessoal, de subserviência à vontade do administrador, de busca de roupagens jurídicas para o agasalhamento de atos espúrios, numa relação não mais de independência técnica e controle, mas de servilidade e concuspicência[9].

DALMO DE ABREU DALLARI leciona que:

> "*O Procurador Público é quem torna certo que o Poder Público não é imune ao Direito. Compete-lhe defender os interesses sociais, particularizados numa entidade pública, sem excessos ou transigências, sempre segundo o Direito. Consciente de que o poder político e a atividade administrativa são expressões da disciplina jurídica das atividades de direção e administração da sociedade, o Procurador, orientando ou promovendo a defesa de interesses, jamais deverá omitir o fundamento jurídico de seu desempenho.* ***E sua consciência jurídica não há de permitir que, pela vontade de agradar ou pelo temor de desagradar,***

[9] Guimarães, Joédi Barboza, cit.

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

Alcoforado Advogados Associados

invoque o Direito segundo critérios de conveniência, para acobertar ações ou omissões injustas". *(grifado)*[10]

É salutar trecho do voto do Ministro Néri da Silveira na referida **ADI 881**:

> "***Não quis a Constituição que o exame da legalidade dos atos da Administração Estadual se fizesse por servidores não efetivos***. *Daí o sentido de conferir aos Procuradores dos Estados - que devem compor em carreira e ser todos concursados – não só a defesa judicial, a representação judicial do Estado, mas também a consultoria, a assistência jurídica.* ***De tal maneira, um Procurador pode afirmar que um ato de Secretário, do Governador, não está correspondendo à Lei, sem nenhum temor de poder vir a ser exonerado, como admissível suceder se ocupasse um cargo em comissão***" *(grifo nosso)*

No mesmo sentido, esclarece o Ministro Gilmar Mendes que o Procurador-Geral do Distrito Federal tem a missão do Advogado-Geral da União. Ele é consultor jurídico do Distrito Federal, como os Procuradores-Gerais do Estado o são nos Estados.

Do contrário, inclusive, **podemos contribuir para uma esquizofrenia que leva a engendrar o reavivamento das consultorias especiais**.[11]

O Supremo Tribunal Federal em processo relacionado à responsabilidade dos Advogados Públicos Federais entendeu que em se tratando do artigo 38 da Lei nº 8.666/93 a manifestação da assessoria jurídica quanto a

[10] O Renascer do direito: direito e vida social, aplicação do direito, direito e política. 2. ed. corr. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 47.
[11] ADI 2682/AP, STF Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, in DJe-113 DIVULG 18-06-2009 PUBLIC 19-06-2009.

SCN - Quadra 1 - Blaco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcaforadoadvogados.com.br

editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, o que por si só demonstra a inconstitucionalidade da subordinação administrativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ao Ministro da Fazenda, inserida na cabeça do art. 12 da Lei Complementar 73.[12]

Assim, a vinculação administrativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, integrante do sistema das Funções Essenciais à Justiça, a um auxiliar do chefe do Poder Executivo (titular do Ministério da Fazenda, conforme previsão no caput do artigo 12 da Lei Complementar 73/93), constitui, pois, um sério óbice ao pleno exercício da independência técnica e controle da juridicidade dos atos da Administração Tributária Federal.

A Advocacia-Geral da União constitui-se em instituição independente, de forma que seus órgãos — leia-se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e as Consultorias Jurídicas junto aos Ministérios — não podem estar submetidos a autoridades estranhas a ela própria, seja técnica ou administrativamente.[13]

Em suma, a expressão contida no art. 12, caput, da lei Complementar n° 73/93 "***órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda***" é inconstitucional por afronta ao § 3° do art. 131 da Constituição Federal de 1988 quando subordina administrativamente a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ao Ministro da Fazenda, quando pelo cotejo com o *caput* do art. 131 aquela somente poderia integrar a Advocacia-Geral da União, bem como em relação ao disposto no § 2° que determina ser o Advogado-Geral da União chefe da Instituição, não podendo, deste modo, sua competência ser dividida com outro Ministro de Estado.

[12] Ementa: ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI N° 8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da Lei n° 8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação do Tribunal de Contas da União para serem prestados esclarecimentos. (MS 24584 / DF; Tribunal Pleno STF; Rel. Min. MARCO AURÉLIO; in DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008)

[13] Guimarães, Joédi Barboza, cit.

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@olcoforadoadvogados.com.br

IV. 2 – Da Inconstitucionalidade da expressão "*órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas*" do artigo 11, *caput*. LC 73.

Do mesmo modo que ocorreu com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a Lei complementar n° 73, em afronta à Constituição Federal de 1988, disciplinou as Consultorias Jurídicas juntos aos Ministérios no *caput* do art. 11 como órgãos integrantes da Advocacia-Geral, tecnicamente, subordinados ao Advogado-Geral da União e, administrativamente, subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

> *"Art. 11 – Às Consultorias Jurídicas,* ***órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas****, compete, especialmente:"*

As antigas Consultorias Jurídicas foram transformadas em órgãos de execução da AGU e de certa forma já se encontravam estruturadas nos respectivos ministérios e assim foram mantidas. Nota-se, contudo, que a dupla subordinação, foi fruto de pressões políticas por parte dos Ministros de Estado o que não tem sido benéfico para a Advocacia-Geral da União, já que o titular da instituição fica praticamente impedido de dirigir os órgãos e os servidores que lhe são subordinados[14], abrindo o caminho para uma série de inconstitucionalidades como a usurpação do exclusivo exercício da função dos advogados públicos federais com a contratação até de terceirizados para exercerem o *mister* dos Advogados da União.

[14] Reis, Maria Lúcia Américo dos, ob. cit., pág. 41

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

A esquizofrenia da situação leva a situações inusitadas que insuflam novas inconstitucionais como a ocupação do cargo de consultor-chefe por não integrantes da carreira, anomalamente nomeado pelo Ministro da respectiva pasta, como se o respectivo cargo fosse de nomeação livre nos moldes do Advogado-Geral da União em verdadeira afronta ao art. 131, parágrafo 2° que dispõe ser exigível aprovação em concurso de provas e títulos para ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral da União e à jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal que se consolidou no sentido de somente o Advogado-Geral da União e seu eventual substituto poderem ser nomeados livremente.

Nesse sentido, em recente decisão o Supremo Tribunal Federal na **Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2682**, noticiado no "site" do tribunal, "*Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, na tarde desta quinta-feira (12), que o governador do Amapá pode nomear livremente o procurador-geral do Estado e seu eventual substituto, o procurador corregedor, mesmo entre profissionais estranhos à carreira da advocacia pública estadual.* ***Mas que não pode escolher livremente os cargos de subprocurador, procurador de estado e procurador-chefe.***

Nota-se que a dupla subordinação afronta diretamente o parágrafo 2° do artigo 131 da Constituição Federal que não permite conferir a terceiros – senão aos próprios membros das carreiras da Advocacia-Geral da União, selecionados em concurso público de provas e títulos – o exercício intransferível e indisponível das funções de representação estatal e de consultoria jurídica do Poder Executivo.

Sobre a institucionalização da Advocacia de Estado e a exclusividade das atividades inerentes aos órgãos, sem a indevida subordinação, o relator da ADI 881 Ministro Celso de Mello se pronunciou que *"a outorga dessas funções jurídicas à Procuradoria-Geral do Estado – mais precisamente aos Procuradores do Estado – decorre de um modelo estabelecido pela própria Constituição Federal, que, ao institucionalizar a Advocacia de Estado, delineou o seu perfil e discriminou as atividades inerentes aos órgãos e agentes que a compõem"*.

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

Nesse cenário de sucessivas inconstitucionalidades convém trazer à baila situação nova surgida com a criação do Ministério da Defesa, em substituição aos três Ministérios Militares – Marinha, Exército e Aeronáutica – e ao Estado-Maior das Forças Armadas – EMFA, este absorvido pelo novo Ministério e aqueles transformados em Comandos Militares integrantes do Ministério da Defesa, fato que recomendou se criassem, na Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, as Consultorias Jurídicas-Adjuntas dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Até o momento, a Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, e suas Consultorias-Adjuntas, foram as únicas a terem suas competências, estruturas e funcionamentos disciplinados em ato do Advogado-Geral da União, conforme determina comando expresso do parágrafo 1° do art. 131 da Constituição Federal.

Excelência, *data venia*, no presente caso, a dificuldade é a de, às vezes demonstrar o óbvio[15].

Ora, conforme asseverado, não pode a Lei complementar n° 73, sem ferir o preceito contido no parágrafo 1° do art. 131 da Constituição Federal, criar a figura de um segundo chefe da Advocacia-Geral da União no âmbito das Consultorias Jurídicas.

O constituinte originário foi claro no artigo 29 do "ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" em apontar quais órgãos existentes iriam compor a estrutura da futura Advocacia-Geral da União incluiu as Consultorias Jurídicas dos Ministérios e por óbvio a antiga subordinação ao respectivo Ministro não mais poderia persistir.

> *"**Art. 29**. **Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas** ao Ministério Público **e à Advocacia-Geral da União**, o Ministério Público Federal, **a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, as Procuradorias e Departamentos Jurídicos de autarquias***

[15] Trecho do voto do Min. Gilmar Mendes na ADI 3720 / SP, em que se decidiu constitucional lei complementar que viabiliza a Procuradores do Estado a opção pela carreira da Defensoria Pública quando o cargo inicial para o qual foi realizado o concurso englobava a assistência jurídica e judiciária aos menos afortunados

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. Americo Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

federais com representação própria e os membros das Procuradorias das Universidades fundacionais públicas *continuarão a exercer suas atividades na área das respectivas atribuições". (grifado)*

Ressalta-se que o art. 131, *caput*, da Constituição Federal centraliza em uma única Instituição a defesa da União, o constituinte originário inova e cria a Advocacia-Geral da União, retirando do Ministério Público Federal a antiga atribuição de defesa da União e diferente do que fez com os Estados Federados não abriu a exceção insculpida no art. no art. 69 do "Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".

> *"Art. 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções.*

A inconstitucional subordinação administrativa das Consultorias Jurídicas dos Ministérios aos respectivos Ministros de Estado representa a pluralização da estrutura institucional da Advocacia-Geral da União, criando um modelo descentralizado que a Constituição Federal não tolera a exceção prevista no citado art. 69 ADCT, aplicável unicamente aos Estados-membros, o que reforça a tese já fundamentada da inconstitucional ingerência de pessoas estranhas ao quadro da Advocacia-Geral da União, criando sério obstáculo ao pleno exercício da independência técnica e controle prévio da juridicidade dos atos do Poder Executivo.

Ademais, subordinação administrativa é diferente da vinculação administrativa já que aquela decorre do Poder Hierárquico, enquanto esta resulta do poder de supervisão ministerial sobre a entidade vinculada, e no presente caso, temos no texto da Lei Complementar n° 73 expressa

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-moil: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

subordinação de um órgão da AGU – Consultorias Jurídicas – ao Ministro de Estado. Ressalta-se que o que a Constituição Federal autoriza, *a contrario sensu*, é que um órgão externo aos quadros da Advocacia-Geral da União lhe seja vinculado.

Em matéria de vinculação de Instituição de Estado a outro órgão de Estado, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou que "*Isso significa que a vinculação da Defensoria Pública a qualquer outra estrutura do Estado se revela inconstitucional, na medida em que impede o pleno exercício de suas funções institucionais, dentre as quais se inclui a possibilidade de, com vistas a garantir os direitos dos cidadãos, agir com liberdade contra o próprio Poder Público.*"[16]

Denota-se da referida decisão que nenhuma norma pode sem autorização expressa da Constituição Federal vincular órgão de Estado a outro, muito menos, **subordinar** órgão integrante de uma Instituição de Estado como a Advocacia-Geral da União a qualquer outro Ministro de Estado.

Em suma: a expressão contida no art. 11, caput, da lei Complementar n° 73/93 "***órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas***" é inconstitucional por afronta ao § 3° do art. 131 da Constituição Federal de 1988 quando subordina administrativamente as Consultorias Jurídicas junto aos Ministérios a seus respectivos titulares, quando pelo cotejo com o *caput* do art. 131 aquela somente poderia integrar a Advocacia-Geral da União, bem como em relação ao disposto no § 2° que determina ser o Advogado-Geral da União chefe da Instituição, não podendo, deste modo, sua competência ser dividida com outro Ministro de Estado, muito menos ser subordinado hierarquicamente a este.

[16] 02/04/2007 TRIBUNAL PLENO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.569-0 PERNAMBUCO RELATOR : MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE

SCN - Quadra 1 - Blaco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

Alcoforado Advogados Associados

V – PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

O conhecimento e o processamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para, ao final, ser julgada procedente o pedido, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da expressão "*órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas*" do artigo 11, *caput* e da expressão "órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda" do artigo 12, *caput*, ambos da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, publicada no DOU de 11.2.1993.

Requer-se, ainda, a notificação do Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre os dispositivos impugnados, consoante previsto no § 3° do art. 103 da Constituição Federal, a oitiva do Procurador Geral da República para, segundo se espera, opinar favoravelmente à pretensão aqui deduzida.

Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

N. Termos;
P. Deferimento.

Brasília, 15 de setembro de 2009.

MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
OAB/DF 22019

LUIS CARLOS ALCOFORADO
OAB/DF 7202

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-moil: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

Alcoforado Advogados Associados

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, a **UNIÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS DO BRASIL – UNAFE**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 08.144.659/0001-23, com sede em Brasília, Distrito Federal, por intermédio de seu representante legal, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, na melhor forma de direito, **MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR,** brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 22.019, **GUILHERME ALMEIDA GALDEANO**, brasileiro, solteiro, assistente jurídico, inscrito na OAB/DF sob o nº 8.140/E, **LUÍS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA ALCOFORADO**, brasileiro, solteiro, assistente jurídico, inscrito no CPF nº 999.103.491-91, **ERIKA DUTRA XAVIER**, brasileira, solteira, assistente jurídica, inscrito no CPF nº 924.214.151-87, e **GUILHERME APOLINÁRIO ARAGÃO**, brasileiro, solteiro, assistente jurídico, inscrito no CPF nº 731.845.351-34, todos membros de Alcoforado Advogados Associados, sociedade devidamente registrada na OAB/DF sob o nº 136/90, aos quais outorga os poderes *ad judicia et extra,* em conjunto ou separadamente, para o foro em geral, menos para receber citação inicial, podendo, ainda, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromisso, receber e dar quitação, tudo para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, especialmente, para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da expressão "*órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas*" do artigo 11, *caput* e da expressão "órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda" do artigo 12, *caput*, ambos da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, publicada no DOU de 11.2.1993.

1. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
DISTRITO FEDERAL
CRS 505-BL.C-LOJAS 1/2/3 Brasília-DF

RECONHECO e dou fe por SEMELHANCA (A) (S)
ROGERIO VIEIRA RODRIGUES ....
Em testemunho da verdade.
Brasília, 11 de Setembro de 2009
JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES
MARILIA ANTONIA DE SOUZA
JOAO R.DA SILVA/SANDRO C.DE OLIVEIRA
RUBEN SEVERO ALVES
MARCO ANTONIO BARRETO DE A. B. JUNIOR
VALOR - Hora da Impressao 17:06:38

Brasília-DF, 10 de setembro de 2009.

ROGÉRIO VIEIRA RODRIGUES
RG n.º 1009171-8

SCN - Quadra 1 - Bloco F - Grupo 1817
Ed. America Office Tower
CEP 70711-905 Brasília-DF
Tel.: (61) 3326-0945 - Fax: 3327-1832
site: www.alcoforadoadvogados.com.br
e-mail: advocacia@alcoforadoadvogados.com.br

ATA DE ASSEMBLÉIA-GERAL ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS DO BRASIL - UNAFE

20

Ata da Assembléia-Geral Ordinária da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil – UNAFE, realizada no dia 15 de outubro de 2008.

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, na Capital Federal, às 19:30 horas, em segunda convocação, foi instalada assembléia geral ordinária, nos termos do artigo 24 do estatuto da União Nacional dos Advogados Públicos Federais – UNAFE, para deliberar de acordo com o seguinte edital: - **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** - O Coordenador-geral da União dos Advogados Públicos Federais - UNAFE, nos termos do art. 23, 24, 26 e 37-VII do estatuto social, convoca todos os associados para a Assembléia Geral Ordinária a fim de deliberar sobre a pauta do dia, no local, data e horário, conforme abaixo: **DATA: 15/10/2007, LOCAL: SEDE DA UNAFE – SRTVS Q.701 Bl. "E" Ed. Palácio do Rádio II, Sala 532 – Asa Sul, Brasília-DF. HORÁRIO: Primeira Convocação** = 18:30 horas. **Segunda Convocação** = 19:30 horas. ***PAUTA:*** **1-** Deliberar sobre a prestação de contas da entidade referente ao período OUTUBRO-2007 a SETEMBRO-2008, apreciando-se o Relatório de Gestão; **2-** Aprovar o orçamento para o período OUTUBRO-2008 a SETEMBRO-2009; **3-** Dar posse à nova Administração eleita, integrada pela Diretoria, Conselho Fiscal e Colégio de Representantes. **OBSERVAÇÕES: a)** Objetivando subsidiar a Assembléia e, em consonância com os artigos 32 e 52 do estatuto social, a votação se dará, eletronicamente, a partir do dia 23 de setembro, em conjunto com o processo eleitoral da nova Administração da UNAFE; **b)** É facultado ao associado o envio de seus votos por fax ou pelo correio, encaminhando-os para a sede da entidade, para o seguinte endereço: **À COMISSÃO ELEITORAL UNAFE 2008, Quadra 701 BLOCO "E", Ed. Palácio do Rádio II, Sala 532, SRTVS, Brasília – DF, CEP: 70.340-902**, Brasília-DF, 03 de setembro de 2008. **DANILO RIBEIRO MIRANDA, Coordenador-Geral da UNAFE**. Conforme previsto no art. 29 do Estatuto, sob a presidência do senhor DANILO RIBEIRO MIRANDA, RG n.º 4061035 SSP-GO, CPF n.º 950.665.351-87 e matrícula SIAPE: 1480097, e tendo sido escolhido para secretariar o encontro o senhor SILTON BATISTA LIMA BEZERRA, RG: 188089889 SSP-CE, CPF: 424.433.003-82, e matrícula SIAPE: 1480216, foi aberta a reunião. Iniciando-se pelo **item 1**, o Presidente informou que o relatório de gestão, contendo a prestação de contas relativas ao período Outubro-2007 a Setembro-2008, foi submetido aos associados para votação juntamente com as eleições ocorridas de 23/09/2008 a 08/10/2008, cuja apuração constatou o registro de 707 votos pela aprovação, 007 votos pela aprovação com ressalva, 059 votos nulos e 002 votos contrários à aprovação, conforme divulgado por meio do COMUNICADO UNAFE Nº 001/2008, de 09/10/2008. Por fim, **confirmou-se a aprovação das contas com os 714 votos favoráveis**. Relativamente ao **item 2**, explicou-se que o orçamento foi elaborado com base na experiência vivenciada, na necessidade de implementar vários projetos que foram postergados em função das limitações financeiras, na necessidade de ajuste da estrutura administrativa da UNAFE para fazer frente às crescentes demandas e na necessidade de continuar implementando ações no sentido de ampliar mais ainda a atuação da entidade junto aos associados, à categoria e à sociedade, bem como considerando a normalização das consignações junto ao SIAPE e a manutenção do valor da contribuição mensal em 0,75% do subsídio da 2ª categoria das carreiras da Advocacia Pública Federal, o qual foi sintetizado da seguinte maneira: **ORÇAMENTO BASE, SETEMBRO 2008 A OUTUBRO DE 2009**: **a)** Sede - aluguel, telecomunicações, material p/ escritório, correios, mobiliário, equipamentos, etc. = R$12.827,00; **b)** Reembolso AGU + verba de representação (R$ 2.000,00) = R$21.000,00; **c)** Pessoal (Salários e Encargos sociais) = R$32.000,00; **d)** Assessorias - Jurídica, Parlamentar, Publicidade, Imprensa e

Contábil = R$21.630,00; **e)** Eventos - III ENAFE, seminários regionais, reuniões da diretoria = R$20.000,00; **f)** Patrocínios (Exclusivamente no interesse da entidade)= R$5.000,00 ; **g)** Serviços Gráficos - Informe UNAFE, cartazes, folders, etc. = R$10.000,00; **h)** Cursos e Treinamentos = R$9.000,00; **i)** Adequação/modernização estrutural = R$2.500,00; **j)** Coordenações - Parlamentar, Centro de Estudos, Tecnologia e Informação = R$3.000,00; **k)** Frente Parlamentar Mista em Defesa da Advocacia Pública = R$5.000,00 ; **l)** Forum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado = R$1.000,00 ; **m)** Convênios = R$500,00 ; **n)** JUSPREV - Previdência Complementar Fechada = R$1.500,00; **o)** Fundo de reserva – emergencial - fundo de greve - 3% da receita mensal = R$4.500,00; **p)** Responsabilidade Social - apoios. = R$543,00; **TOTAL = R$150.000,00**. Tal orçamento também foi submetido aos associados para votação juntamente com as eleições ocorridas de 23/09/2008 a 08/10/2008, cuja apuração constatou o registro de 699 votos pela aprovação, 014 votos pela aprovação com ressalva, 003 votos contrários à aprovação e 058 votos nulos, conforme divulgado por meio do COMUNICADO UNAFE Nº 001/2008, de 09/10/2008; **confirmando-se a aprovação do orçamento para o exercício (outubro-2008 a setembro-2009) com os 699 votos favoráveis**. Passando-se ao **item 3**, foi lido o Edital de Eleição Nº 007/2008, de 14/10/2008, da Comissão Especial Eleitoral da UNAFE, que concluiu seus trabalhos divulgando o registro da participação de 830 associados no processo eleitoral e os nomes dos eleitos para a Diretoria com 740 votos, para o Conselho Fiscal com 734 votos e dos Representantes da UNAFE em 15 Estados com 462 votos, superando a participação mínima prevista no estatuto para validação das eleições. Em seguida, a Assembléia, com base no artigo 23, inciso X, do Estatuto Social, **deu posse aos eleitos para a gestão UNAFE biênio 2008-2010**, na seguinte ordem: Para a **DIRETORIA**, na condição de representante da entidade, foi eleito e empossado no cargo de Diretor-Geral (Coordenador), o Dr. **ROGÉRIO VIEIRA RODRIGUES**, procurador federal, brasileiro, solteiro, portador da RG n.º 1009171-8, CPF n.º 554.025.341-87, natural de Iporá-GO, filho de Fábio Alves Rodrigues e de Maria Ângela Vieira de Sousa, residente à SGAS 905, lt. 03, bl. F, apto. 108, Brasília-DF; foram também, eleitos e empossados o Dr. EDUARDO NOGUEIRA DA GAMA, Advogado da União, brasileiro, casado, portador da RG: OAB 21858 OAB/RJ, CPF: 453.478.408-20, natural de Belo Horizonte –MG, filho de Floriano Nogueira da Gama e Maria Angélica Nogueira da Gama, residente à SHIS QI 13 CJ 05 CASA 06 Lago Sul, Brasília – DF, no cargo de Diretor de Administração e Patrimônio; o Dr. JÚLIO CÉSAR MELO BORGES, procurador federal, brasileiro, casado, portador da RG n.º 2002001166659 SSP/AL, CPF n.º 035.174.884-96, natural de Maceió-AL, filho de Silvio Leite Borges e Francisca de Fátima Melo Borges, residente na CCSW 01 , Lote 05, Bloco B, apt. 513, Sudoeste, Brasília-DF, no cargo de Diretor Financeiro; a Dra. MICHELINE SILVEIRA FORTE BEZERRA, Advogada da União, brasileira, casada, portadora do RG 94002024770 SSP/CE, CPF: 615.170.203-44, natural de Fortaleza/CE, filha de José Maria Cavalcante Forte e Áurea Lúcia Silveira Forte, residente à SQSW 302, Bl. i, ap. 412, Brasília/DF, no cargo de Diretora de Relações Institucionais; o Dr. MAURÍCIO MARTINS PACHECO, CPF: 295.670.878-30, no cargo de Diretor de Comunicação e Imprensa; a Dra. LUIZA HELENA PONTES COSTA WOLNEY, CPF: 835.494.801-30, no cargo de Diretora da Primeira Região Judiciária (Coordenadora Regional); a Dra. RAQUEL MOTTA DE MACEDO, CPF: 012.845.087-81, no cargo de Diretora da Segunda Região Judiciária (Coordenadora Regional); o Dr. JOÉDI BARBOZA GUIMARÃES, CPF: 757.296.446-04, no cargo de Diretor da Terceira Região Judiciária (Coordenador Regional); o Dr. ITAÇUCI GONÇALVES DE LIMA BELTRÃO, CPF: 992.824.887-72, no cargo de Diretor da Quarta Região Judiciária (Coordenador Regional); e o Dr. FÁBIO OLIVEIRA FONSECA, CPF: 019.247.254-28, no cargo de Diretor da Quinta Região Judiciária (Coordenador Regional). Para o **CONSELHO FISCAL**, foram eleitos e empossados, como Membros Efetivos, o Dr. DAVI MONTEIRO DINIZ, CPF: 252.391.632-00;

o Dr. DIOGO ALVAREZ TRISTÃO, CPF: 084.565.027-07; e o Dr. LINCOLN SCHROEDER SOBRINHO, CPF: 021.659.249-60; e como Membros Suplentes, o Dr. LUIZ GONZAGA CARDOSO TINOCO, CPF: 119.104.457-20, e o Dr. MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO SILVA GALDINO, CPF: 233.037.434-87. Para o **COLÉGIO DE REPRESENTANTES**, foram eleitos e empossados, como representantes estaduais, o Dr. DANILO MOURA LACERDA, CPF: 037.963.924-66, no cargo de Delegado de Alagoas; o Dr. DANIEL VIANA TEIXEIRA, CPF: 760.207.703-20, no cargo de Delegado do Ceará; o Dr. TÉRCIO ARAGÃO BRILHANTE, CPF: 207.218.622-68, no cargo de suplente do Delegado do Ceará; o Dr. THIAGO COSTA BOLZANI, CPF: 095.851.717-75, no cargo de Delegado do Espírito Santo; a Dra. JULIANA MALTA, CPF: 916.607.691-91, no cargo de Delegada de Goiás; o Dr. DANIEL FARAH DE SANTANA, CPF: 254.303.558-36, no cargo de Delegado do Maranhão; o Dr. MARCELO LAUANDE BEZERRA, CPF: 880.659.603-91, no cargo de suplente do Delegado do Maranhão; o Dr. RICARDO MARCELINO SANTANA, CPF: 693.398.481-87, no cargo de Delegado de Mato Grosso do Sul; o Dr. ALDENOR DE SOUZA BOHADANA FILHO, CPF: 443.274.802-82, no cargo de Delegado do Pará; a Dra. KELLEN CRISTINA DE ANDRADE ÁVILA, CPF: 668.305.242-53, no cargo de suplente do Delegado do Pará; o Dr. CARLOS OCTAVIANO DE MEDEIROS MANGUEIRA, CPF: 806.247.744-49, no cargo de Delegado da Paraíba; a Dra. CARMEN SILVIA ARRATA, CPF: 698.729.029-68, no cargo de Delegada do Paraná; a Dra. SUZANA DE SOUZA TIMES, CPF: 478.071.484-20, no cargo de Delegada de Pernambuco; o Dr. JUAN PABLO COUTO DE CARVALHO, CPF: 010.752.464-31, no cargo de Delegado do Rio Grande do Norte; o Dr. MARCELO ROBERTO ZENI, CPF: 611.997.960-34, no cargo de Delegado do Rio Grande do Sul; o Dr. CARLOS EDUARDO GÓRSKI, CPF: 651.435.829-20, no cargo de suplente do Delegado do Rio Grande do Sul; o Dr. DERMEVAL RIBEIRO VIANNA FILHO, CPF: 041.042.119-74, no cargo de Delegado de Santa Catarina; a Dra. SIMONE ANDRÉA PINTO AMBRÓSIO FAGÁ, CPF: 444.621.662-72, no cargo de Delegada de São Paulo; o Dr. RICARDO DUARTE DE MELO, CPF: 601.623.335-87, no cargo de Delegado de Sergipe; e o Dr. CARLOS FERNANDO DA CONCEIÇÃO LUCENA, CPF: 005.990.695-20, no cargo de suplente do Delegado de Sergipe. Concluída a posse dos eleitos, o novo Diretor-Geral da UNAFE, Dr. **ROGÉRIO VIEIRA RODRIGUES**, solicitou a palavra e pediu que consignasse em ata o reconhecimento e um voto de louvor a todos os integrantes da administração ora encerrada, pela *performance* invejável alcançada nestes dois anos da UNAFE, com destaque ao Dr. DANILO RIBEIRO MIRANDA, pela dedicação e competência em superar os mais diversos obstáculos enfrentados nessa fase inicial. O voto de louvor foi aprovado sob o aplauso de todos os presentes. O Presidente da Assembléia retomou a palavra, agradeceu a manifestação e declarou encerrada a sessão. Nada mais havendo a registrar, foi lavrada a presente ata, que lida, votada e aprovada, vai assinada pelo Secretário e pelo Presidente da Assembléia.

28

SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA

2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504 BL A , LOJA 07/08 - (Av. W3 Sul)
Fone: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB NÚMERO: 0000529817
05/06/2006

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO

Art. 1º. A UNIÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS DO BRASIL – UNAFE, pessoa jurídica de direito privado, organizada pela livre associação de pessoas com afinidades de interesses, para fins não-econômicos, é uma associação civil de âmbito nacional, que congrega todos os Advogados Federais de Estado junto à República Federativa do Brasil, regendo-se na forma e condições estabelecidas neste Estatuto.

§1º - A UNAFE, assumindo a forma prevista nos artigos 53 e seguintes do Código Civil, tem prazo de duração e número de associados ilimitados.

§2º - A UNAFE não é filiada a quaisquer outras entidades nacionais de representação de Advogados Públicos Federais, pugnando, no entanto, pela permanente colaboração entre tais órgãos em defesa dos interesses gerais e regionais da Advocacia Pública brasileira.

§3º - A UNAFE poderá filiar-se a entidade de Advogados Públicos de âmbito internacional, mediante deliberação específica da Assembléia Geral.

Art. 2º. A Associação tem sede em Brasília/DF e atuação em todo o território nacional.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS, VALORES E OBJETIVOS

Art. 3º. São valores e princípios pétreos da UNAFE:

I - democracia plena, efetiva e participativa, possuindo seus associados direito irrevogável a voz e a voto;

II - respeito incondicional à vontade, opinião e ao sentimento da maioria dos associados;

III - afastamento e vedação de medidas burocráticas, buscando-se sempre a ampla participação dos associados através de decisões pautadas em consultas por meios eletrônicos, rápidos e legítimos;

IV - descentralização das decisões políticas;

V - renovação periódica de poder, proibição de reeleição consecutiva e alternância obrigatória de gestão;

VI - transparência política e financeira;

VII - união, igualdade, respeito e harmonia entre todos os Advogados Públicos Federais;

VIII - proibição de manobras, acordos, negociações ou qualquer utilização da Associação para interesses que não sejam os exclusivos da Advocacia Pública Federal.

IX - pluralismo político, respeito aos posicionamentos diversos, tolerância às diferenças e coesão nas decisões tomadas por consenso ou pela maioria;

X - prestação de serviços e benefícios aos associados e seus dependentes e familiares;

XI - edificação do conceito institucional da Advocacia de Estado como instrumento de consolidação do Estado Democrático de Direito;

XII - efetivação do princípio do concurso público como forma de ingresso exclusivo nas carreiras da Advocacia Pública Federal;

XIII - respeito absoluto ao ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil;

XIV - preenchimento de todos os cargos em comissão, inclusive os de recrutamento amplo, e exercício das funções de confiança por membros da Advocacia Federal de Estado;

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 AGO 2006

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504 BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tels: 223-4508/F ax: 225-4608 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O Nº:
000052817
05/06/2006

XV - estrita observância da antiguidade e do mérito, como formas de promoção em todas as carreiras jurídicas no serviço público, com base em critérios objetivos e transparentes;

XVI - preservação dos direitos adquiridos ou em vias de aquisição de seus associados;

XVII - estabilidade dos membros das carreiras jurídicas de Estado, pelas prerrogativas e pelas garantias do exercício independente das respectivas funções;

XVIII - remuneração justa e compensatória, através de subsídio, que atenda à expectativa, dignidade, responsabilidade e complexidade das atribuições e ao grau de formação de seus associados;

XIX - combate ao nepotismo;

XX - promoção incondicional dos direitos humanos;

XXI - eficiência, impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e probidade no trato da coisa pública;

XXII - respeito, valorização e promoção da ética, honestidade, capacidade intelectual, experiência, confiança, responsabilidade, honorabilidade, dedicação, esforço e integridade dos seus associados;

XXIII - ética, qualidade, compromisso e profissionalismo da Advocacia Pública de Estado;

Art. 4º. São objetivos da UNAFE:

I - promover a união das carreiras responsáveis pela defesa, promoção e orientação jurídicas à União, suas autarquias e fundações, bem como a unificação das entidades associativas que, de alguma forma, representem membros das carreiras da Advocacia Pública Federal de Estado;

II - defender e promover os interesses profissionais e econômicos dos associados judicial e extrajudicialmente;

III - defender e buscar a fixação da lotação ideal dos Advogados Federais de Estado e, em consequência, lutar pela distribuição de trabalho de forma isonômica;

IV - defender a implementação de remuneração justa e compensatória, através de subsídio, que atenda à expectativa, dignidade, responsabilidade e complexidade das atribuições e ao grau de formação de seus associados;

V - defender a ordem jurídica voltada para a valorização das funções essenciais à Justiça, enunciadas na Constituição da República;

VI - defender e promover a integração social interna entre os membros das carreiras da Advocacia Federal de Estado da administração direta e indireta, e destes com os das carreiras afins, no âmbito da Advocacia Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como incentivar o congraçamento de classe e estimular o intercâmbio de estudos e trabalhos entre associados.

VII - defender as prerrogativas constitucionais e legais deferidas ao exercício das funções essenciais à Justiça, no âmbito das carreiras típicas de Estado;

VIII - representar e defender, judicial e extrajudicialmente, os interesses e direitos coletivos e individuais homogêneos dos associados, relativos às suas atividades profissionais e compatíveis com os interesses gerais da categoria, perante autoridades administrativas e judiciárias;

IX - fazer valer, em juízo e fora dele, as garantias e prerrogativas inerentes às carreiras jurídicas, previstas no ordenamento jurídico brasileiro;

X - lutar pela fixação do conceito institucional da Advocacia de Estado, objetivando a defesa dos interesses permanentes do Estado Democrático de Direito mediante a instrumentalização de mecanismos hábeis para o eficaz e escorreito exercício do elevado *munus* público reservado à advocatura pública pela Constituição da República;

XI - promover negociações coletivas e movimentos reivindicatórios tendentes a assegurar a dignidade das carreiras, a melhoria das condições de trabalho, o aprimoramento técnico, o crescimento profissional e a remuneração condigna de seus integrantes;

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
ICRS 504 BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
PROTOCOLADO E REGISTRADO SOB O NÚMERO:
PRAZO ARQUIVADA SOB A MICROFILMADA SOB O NÚMERO:

XII - promover as carreiras jurídicas de Estado junto aos meios de comunicação, cumprindo seu papel político social, cooperar com a Ordem dos Advogados do Brasil, de forma a levar a público as conquistas realizadas pelos associados, bem como as suas aspirações e necessidades, visando a implementar meios de [illegible]

XIII - colaborar com os poderes públicos no aperfeiçoamento da ordem jurídico-social, atuando e apoiando especialmente com iniciativas voltadas para a defesa dos interesses permanentes do Estado Democrático de Direito;

XIV - incentivar e promover o aperfeiçoamento cultural, intelectual, técnico e científico de seus [illegible] por meio de congressos, seminários, simpósios, estudos em geral, cursos de pós-graduação e outros eventos e projetos de interesse da categoria, diretamente ou em colaboração com outras entidades, públicas ou privadas;

XV - celebrar convênios ou ajustes com órgãos da Administração Pública e instituições ou organizações particulares, objetivando a obtenção de recursos destinados à realização de eventos culturais, esportivos e outros, de interesse social;

XVI - organizar e administrar, direta ou indiretamente, cooperativas, grupos de poupança, de seguros, clubes de lazer, capitalização, seguridade social e aquisição de bens e serviços em geral, de adesão voluntária e em favor dos associados, de seus dependentes e familiares, consoante regulamento aprovado pela Diretoria, ouvido previamente o Conselho Fiscal e o Colégio de Representantes, de acordo com as condições estabelecidas nos respectivos planos.

XVII - pugnar pela igualdade de tratamento e simetria entre as carreiras da magistratura, ministério público, advocacia e defensoria públicas federais, respeitadas as especificidades de cada instituição, mas sempre buscando enfatizar a igual relevância de todas e a função estratégica de cada qual, carecendo de independência que lhes assegure, em plano constitucional e legal, atuação mais eficiente e isenta de ingerências nocivas dos poderes da república.

XVIII - intermediar os interesses da Advocacia de Estado junto a quaisquer órgãos ou entidades públicas ou privadas, respeitando-se, sempre, a vontade e o sentimento existente no seio da maioria dos associados, buscando-se sempre aprimorar formas de participação ampla e de decisões pautadas, quando necessário, em consulta aos membros, especialmente por meios eletrônicos, evitando-se a burocracia e vedadas manobras centrais, acordos, negociações, ou qualquer utilização de seu nome para interesses particulares;

XIX - publicar ou patrocinar a publicação de trabalhos e obras de interesse dos Advogados Públicos, mantendo, para tanto, revista de divulgação de trabalhos de cunho científico, na área jurídica e cultural;

XX - promover atividades culturais incentivando o estudo do Direito, por meio de cursos, convênios e viagens nacionais e internacionais, com entidades afins, no Brasil e no exterior;

XXI - propor e acompanhar a realização de concursos públicos para provimento de cargos da Advocacia Pública Federal;

XXII - propor e acompanhar a implementação da carreira de apoio à Advocacia Pública Federal.

§1° - A UNAFE não aceitará quaisquer formas de discriminação em face de pessoas, origem, forma de ingresso no serviço público, ideologia, sexo, idade, raça, crença, religião e filiação filosófica ou política.

§2° - É proibida a promoção de pessoas, ideologias, crenças ou idéias que conflitem com os objetivos sociais.

§3° - A Associação não outorgará títulos honorários, exceto os aprovados pela Assembléia-Geral.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30/08/2006

CAPÍTULO III
DO QUADRO SOCIAL.

Art. 5°. O Quadro social compõe-se de associados de três categorias:

I - fundadores, constituídos de Advogados Federais de Estado que assinaram o Estatuto de fundação da entidade ou se filiaram aos seus quadros até noventa dias após a sua criação.

II - efetivos, constituídos dos demais Advogados Federais de Estado, ainda que aposentados ou em disponibilidade, desde que inscritos.

III - beneméritos, os associados que se tornarem merecedores desse título, pelos relevantes serviços prestados à UNAFE.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA(S) 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel.: 223-4508/Fax:225-6402 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
05/06/2006

Art. 6º. Podem associar-se os Advogados Públicos Federais de Estado, assim considerados os integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União e de seus órgãos vinculados - inclusive procuradores do banco central e assistentes jurídicos - ativos ou inativos, que manifestem vontade de integrar a Associação.

Parágrafo Único. Asseguram-se com exclusividade aos associados titulares o direito ao voto, a elegibilidade para os cargos da Diretoria, do Colégio de Representantes e do Conselho Fiscal, a participação em todas as atividades, benefícios e serviços da UNAFE, e a nomeabilidade para compor comissões.

Art. 7º. A admissão do sócio efetivo no quadro social far-se-á através de proposta enviada à Diretoria, mediante requerimento dirigido ao Presidente da entidade, por ofício ou meio eletrônico idôneo, acompanhada de:

I - declaração de aceitação e obediência às normas estatutárias; e

II - autorização para desconto em folha de pagamento, em favor da UNAFE, da mensalidade e das demais obrigações a que estiver vinculado, autorização esta que acompanhará os documentos funcionais do associado, quando removido ou promovido.

Art. 8º. São direitos do associado:

I - votar e ser votado, diretamente ou por intermédio de procurador bastante, e participar das eleições, da Assembléia-Geral e candidatar-se aos órgãos da UNAFE, nos termos deste Estatuto;

II - participar de todas as atividades da UNAFE e haurir os benefícios dos serviços por ela prestados, nos termos do Estatuto;

III - propor à Diretoria, ao Conselho Fiscal, ao Colégio de Representantes ou à Assembléia-Geral as medidas que julgar úteis ou convenientes aos interesses da classe e da Associação;

IV - participar das atividades sociais e culturais da Associação;

V - receber assistência jurídica da Associação em casos relacionados à sua atuação funcional na respectiva carreira;

VI - peticionar por escrito perante os órgãos da Associação e obter resposta com decisão de mérito no prazo fixado no Regulamento;

VII - ser desagravado através de publicação em jornal de grande circulação quando, no exercício das suas funções públicas, ou em razão delas, for injustamente ofendido, conforme deliberação da Diretoria.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 AGO 2006

Art. 9º. São deveres do associado:

I - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto e as deliberações da Associação;

II - portar-se com respeito e dignidade em suas relações e manifestações perante a Associação e os demais associados;

III - zelar pelos Princípios e Valores da UNAFE, da Administração Pública e pelo bom nome das carreiras jurídicas de Estado e da Associação;

IV - pagar as contribuições fixadas pela Assembléia Geral e as cominações pecuniárias que lhe sejam impostas por órgão da Associação consoante o devido processo, considerando-se autorizada a sua consignação em folha de pagamento ao requerer a filiação;

V - velar pelo patrimônio da Associação, representando ao Conselho Fiscal e, no caso de omissão deste, ao Colégio de Representantes e à Assembléia Geral em face de malversação;

VI - manter atualizados os seus dados cadastrais os de seus dependentes na Associação, incluindo a qualificação completa, o cargo e o órgão de lotação, os telefones e os endereços residenciais e do trabalho, inclusive eletrônicos;

VII - comparecer à Assembléia-Geral regularmente convocada e participar das deliberações e decisões;

VIII - exercer os cargos ou comissões para os quais foi eleito ou nomeado, salvo recusa por motivo justificado.

Art. 10. São contribuintes obrigatórios os associados fundadores e efetivos.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504 BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
00005287
05/06/2006

§1° - Somente o associado das categorias de fundador e de efetivo e em dia com as mensalidades poderá votar e ser votado.

§2° - Os dependentes do associado poderão utilizar os serviços mantidos pela UNAFE, nos termos do regulamento.

Art. 11. O título de associado benemérito é conferido pela Diretoria, mediante autorização prévia da Assembléia-Geral, por proposta fundamentada de pelo menos dez associados.

Art. 12. São dependentes do associado:

I - cônjuge ou companheiro(a);

II - pessoas que estejam na dependência econômica.

Art. 13. O associado poderá pedir sua exclusão do quadro social, bem como afastamento temporário.

Art. 14. O associado só poderá exercer os seus direitos a partir do deferimento de sua adesão e do pagamento da primeira mensalidade social.

§1° - A qualidade de associado é intransferível.

§2° - A perda do cargo do cargo de Advogado Público Federal não implica na exclusão dos quadros da UNAFE, podendo o ex-sócio titular permanecer vinculado, na qualidade de associado, para os fins de manutenção de benefícios assistenciais e previdenciários e de participação em programas voltados para o lazer, executados na forma deste estatuto.

Art. 15. Perderá a qualidade de associado aquele que deixar de pagar a mensalidade social por mais de três meses e, comunicado, deixar de regularizar o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES.

Art. 16. O associado que infringir disposições estatutárias ou emanadas dos órgãos da Associação estará sujeito às penas de advertência, suspensão ou exclusão, de acordo com a gravidade da infração, apurada consoante os princípios do devido processo legal, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Único. É assegurado ao associado titular o direito de representar à Diretoria para os fins definidos neste artigo.

Art. 17. A Diretoria é o órgão competente para aplicar as penalidades previstas no artigo anterior, com exceção da pena de exclusão que será aplicada pela Assembléia-Geral.

§1° - Nenhuma penalidade será imposta sem que o associado seja previamente notificado para, querendo, pessoalmente ou por intermédio de procurador bastante, contribuir para a produção da prova e apresentar defesa escrita quando ultimada a instrução do feito.

§2° - O feito será instruído por um Relator, escolhido livremente dentre si, pelos membros da Diretoria, o qual atuará desde a sua instauração.

§3° - O associado terá o prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação, para apresentar as provas que tiver e requerer a realização das diligências que reputar necessárias à defesa do seu direito.

§4° - As diligências meramente protelatórias serão recusadas pelo Relator, cabendo recurso à Diretoria no prazo de 5 (cinco) dias.

§5° - Ultimada a instrução, o associado será notificado para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação.

§6° - Ao associado revel, será designado defensor dativo, pela Diretoria, dentre os demais associados, caso em que será reaberto o prazo de 10 (dez) dias para a defesa escrita.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
30/06/2006

2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
ICRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
ou de realizar diligência de ofício ou a
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO:
05/06/2006

§7° - Recebida a defesa, e não havendo necessidade de produzir prova requerimento do associado, a Diretoria, em igual prazo, julgará o feito. Caso a diligência, será o prazo reaberto para a defesa.

§8° - Da decisão da Diretoria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias, associado.

§9° - Da decisão final da Diretoria, cabe recurso á Assembléia Geral, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 18. A prescrição da pretensão punitiva ocorrerá no prazo de cento e oitenta dias contados da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Parágrafo Único. Interrompe-se a prescrição com a instauração do procedimento disciplinar.

Art. 19. Será advertido, sem prejuízo da aplicação de maior penalidade, o associado faltoso primário que:

I - tiver comportamento inconveniente aos interesses da entidade, manifestando-se publicamente, em termos descorteses, contra os fins a que se destina a Associação;

II - faltar com o respeito a qualquer membro da UNAFE;

III - praticar atos perturbadores da ordem, dentro da sede social ou em evento promovido pela entidade.

Art. 20. Será suspenso o associado que tiver reincidido nas faltas previstas no artigo anterior, após advertência.

Art. 21. O associado poderá ser excluído quando:

I - deixar de pagar os débitos ordinários e extraordinários para com a Associação;

II - for condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado e que importe na indignidade para o exercício da advocacia pública;

III - desrespeitar este Estatuto, o Regulamento Interno, as deliberações da Assembléia Geral e as decisões da Diretoria, dependendo da gravidade da infração;

IV - agir de forma ofensiva para com a Associação, ou seus membros, por palavras ou atos;

V - tiver sofrido a pena de suspensão, nos termos do artigo anterior, e após cumprir a sanção, vier a reincidir.

Parágrafo Único. A readmissão do associado excluído somente poderá ocorrer após dois (2) anos, observado o pagamento de jóia, no valor das mensalidades correspondentes ao período de afastamento.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 AGO 2006

CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.

Art. 22. São órgãos da UNAFE:

I - Assembléia-Geral;
II - Diretoria;
III - Conselho Fiscal;
IV - Colégio de Representantes;
V - Delegacias Seccionais.

Parágrafo Único. O exercício de cargo da Diretoria, do Colégio de Representantes ou do Conselho Fiscal e de Comissões previstas neste Estatuto se entende como serviço relevante prestado à UNAFE.

Art. 23. Não podem ocupar cargos na Diretoria, no Conselho Fiscal e no Colégio de Representantes:

I - os titulares dos cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, ocupantes de funções comissionadas técnicas, bem como os seus assessores diretos; e

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504, BL. A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Fone: 3328-4844 Fax 3328-6802 Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO: 0000528617
05/06/2006

II - os associados em débito com a Associação, os que estiverem respondendo por infrações estatutárias e os que estejam litigando contra a Associação.

§1º - Não será admitida a remuneração dos associados eleitos para os órgãos da UNAFE, salvo a título de verbas de representação, fixadas pela Assembléia Geral apenas em relação àqueles que se licenciarem dos respectivos cargos públicos para dedicação integral à Associação ou para os aposentados.

§2º - Será admitida ajuda de custo para atendimento de necessidades especiais, as quais serão concedidas por ato colegiado da Diretoria, *ad referendum* do Conselho de Representantes, desde que não haja prejuízo das atividades sociais ordinárias e as disponibilidades financeiras se mostrem suficientes para o seu atendimento.

§3º - As ajudas de custo, caso não venham a ser aprovadas pelo Colégio de Representantes, serão restituídas *ex integro* pelos beneficiários, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas de juros, estes calculados à base de 6% (seis por cento) ao ano até a data do efetivo ressarcimento.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Tópico I - Composição e Competência.

Art. 24. A Assembléia-Geral é o órgão soberano e de deliberação máxima da UNAFE e se constitui pela reunião plenária dos associados quites com suas obrigações estatutárias.

Parágrafo Único. A Assembléia Geral tem poderes para decidir, observada a pauta do edital de convocação, todos os assuntos de interesse da Associação e, visando ao atendimento das suas finalidades, tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 MAIO 2006

Art. 25. À Assembléia-Geral compete privativamente:

I - reformar o Estatuto;

II - analisar e julgar orçamento, contas e relatórios de cada exereício;

III - fixar o valor das contribuições ordinárias dos associados;

IV - instituir contribuições extraordinárias para a realização de atividade ou o atendimento de compromisso vinculados ao objeto social;

V - autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis, bem como, a contratação de empréstimos e financiamentos;

VI - julgar os Recursos interpostos pelos associados em face das decisões da Diretoria;

VII - destituir os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Colégio de Representantes que incorrerem em abuso, excesso, desvio ou omissão no exercício das respectivas competências;

VIII - deliberar, pelo voto de 4/5 (quatro quintos) de seus componentes, sobre a extinção da Associação e a conseqüente destinação de seus bens;

IX - referendar as decisões da Diretoria e decidir quaisquer matérias que lhe forem submetidas;

X - dar posse aos membros eleitos da Diretoria, Conselho Fiscal e Colégio de Representantes.

Parágrafo Único. A destituição dos membros da Diretoria, do Colégio de Representantes e do Conselho Fiscal; a alteração do estatuto; a autorização para adquirir, alienar e onerar bens móveis, bem como para contratar empréstimos e financiamentos dar-se-á pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos presentes, observado o comparecimento mínimo ou a representação de metade mais um dos associados aptos a votar.

Tópico II - Reunião, Convocação, Instalação e Quorum.

Art. 26. A Assembléia-Geral reunir-se-á, ordinariamente, na primeira quinzena do mês de OUTUBRO, em dia, cidade, local e hora designados pela Diretoria, devendo, anualmente, analisar o orçamento, apreciar o relatório e julgar as

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
ICRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO:
05/06/2006

contas de cada exercício da Diretoria e fixar o valor da contribuição mensal e dar posse à Diretoria, ao Conselho Fiscal e ao Colégio de Representantes eleitos a cada biênio.

Art. 27. A Assembléia-Geral reunir-se-á, extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação do Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Colégio de Representantes, ou ainda, por solicitação formalizada por, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados quites com suas obrigações.

Parágrafo único. O Presidente ou, na sua falta ou omissão, a Diretoria, terá prazo de 10 (dez) dias para convocar a Assembléia-Geral, a contar da data em que houver sido formalmente instada a fazê-lo por quem de direito.

Art. 28. Em qualquer hipótese, a Assembléia-Geral só se reunirá mediante convocação remetida aos associados, expedida com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, dispensadas no caso de comparecimento ou representação da totalidade dos associados.

Parágrafo Único. A convocação dos associados, para comparecerem à Assembléia-Geral, poderá ser realizada por meio eletrônico, através de mensagens enviadas para os respectivos endereços cadastrados na Associação, disponibilizando-se o edital de convocação no endereço eletrônico da associação no prazo assinalado no *caput* deste artigo.

Art. 29. A Assembléia-Geral reunir-se-á em primeira convocação com a presença de metade mais um dos associados habilitados a votar. Verificada a inexistência de *quorum*, reunir-se-á em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, com qualquer número de associados.

Art. 30. A convocação da Assembléia-Geral poderá ser feita por qualquer associado, se a Diretoria retardá-la, de forma injustificada, por mais de cinco dias após o início previsto nesta estatuto.

Tópico III - Presidência.

Art. 31. As reuniões da Assembléia-Geral serão presididas pelo Presidente da Associação, salvo as convocadas pelo Conselho Fiscal ou destinadas aos procedimentos de apreciação e votação das contas, que serão presididas pelo associado que o plenário indicar, dentre os presentes.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30/06/06

§1° - Ao Presidente da Assembléia compete dirigir os trabalhos, conceder ou cassar a palavra, advertir ou fazer retirar do recinto o associado que perturbar a ordem com apartes impróprios ou estranhos à discussão, e, finalmente, suspender a sessão em caso de tumulto.

§2° - Versando sobre a eleição ou destituição dos membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal, a Assembléia-Geral, enquanto deliberar sobre tais tópicos, será presidida por associado que não esteja diretamente envolvido com a matéria em pauta.

Tópico IV - Composição da Mesa.

Art. 32. A mesa dirigente dos trabalhos em plenário será composta por membros da Diretoria, salvo se a presidência da Assembléia couber a associado escolhido pelo plenário, pelo Presidente do Colégio de Representantes, pelo Presidente do Conselho Fiscal e pelo decano.

Art. 33. A ata da Assembléia-Geral será assinada por quem a presidir, em conjunto com quem a secretariar e, eventualmente, pelos associados acaso indicados pelo plenário para tal fim.

Parágrafo único. No ato de instalação da Assembléia-Geral, será elaborada a lista nominativa dos presentes e procuradores dos associados ausentes, e colhidas as suas assinaturas na lista de presença, para os fins de conferência do *quorum*.

Tópico V - Forma de Deliberação.

Art. 34. As decisões da Assembléia-Geral serão ordinariamente tomadas pela maioria simples dos presentes, quando não haja previsão estatutária específica.

§1° - As decisões serão tomadas através de voto secreto, aberto, simbólico, por escrito ou verbal, conforme dispuser a própria Assembléia.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (AV.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO: 000052817
03/08/2006

§2° - A votação será pessoal, por correspondência ou por meio eletrônico, sujeita a certificação de sua autenticidade ao associado.

§3° - O voto será secreto:

a) no julgamento de recurso contra a expulsão de associado da UNAFE; e

b) nos casos em que assim determinar a maioria dos associados presentes e representados.

§4° - havendo dúvida fundada sobre o resultado da votação, poderá ser efetuada recontagem de votos mediante proposta de qualquer associado presente ou representado.

§5° - O Presidente da Assembléia terá apenas voto de qualidade, se houver empate na votação, quando esta se der pela forma aberta.

§6° - Na hipótese de se verificar empate em escrutínio secreto, far-se-ão novas e sucessivas votações até que surja um pronunciamento definitivo da Assembléia, caracterizado pela maioria de votos.

§7° - No curso das sessões, desde que até 2 (dois) associados já tenham usado da palavra para opinar sobre a mesma matéria, qualquer dos presentes poderá requerer o encerramento imediato da discussão, cabendo ao Plenário decidir sobre eventual divergência então acusada.

Art. 35. O associado que apresentar recurso à Assembléia-Geral, em face de decisão da Diretoria sobre assunto de seu interesse, não poderá participar das respectivas discussões e votações, podendo, no entanto, acompanhar os trabalhos, pessoalmente ou por intermédio de procurador.

Art. 36. As atas dos trabalhos e resoluções das Assembléias serão reduzidas a termo e assinadas pelos membros da mesa.

Art. 37. A Assembléia-Geral poderá se realizar de modo descentralizado, reunindo-se os associados na sede de cada seção e subseção judiciárias, conforme constar do instrumento convocatório, observadas as disposições deste Estatuto.

§1°. Caberá aos Delegados lavrar ata resumida e totalizar os votos de cada seção judiciária, enviando o resultado ao Presidente da UNAFE pelo meio mais expedito.

§2°. Competirá ao Presidente da UNAFE apurar o resultado final, divulgando-o no prazo máximo de vinte e quatro horas.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 AGO 2006

SEÇÃO II
DA DIRETORIA

Art. 38. A Diretoria, órgão colegiado de deliberação e execução, eleita diretamente pelos associados para um mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução de todos os diretores, só sendo esta última permitida após o término do mandato de duas novas diretorias, é composta por 10 (dez) membros:

I - Presidente;
II - Cinco Vice-Presidentes, sendo um de cada Região Federal;
III - Secretário-Geral;
IV - Tesoureiro;
V - Diretor Social;
VI - Diretor Institucional.

§1° - A diretoria será composta obrigatoriamente por pelo menos um membro da carreira de Advogado da União, um de Assistente Jurídico, um da carreira de Procurador Federal, um da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional e um da carreira de Procurador do Banco Central do Brasil.

§2° - A diretoria será composta obrigatoriamente por pelo menos dois associados aposentados.

§3° - A exigência do §1° só produzirá efeitos individualmente em relação à cada carreira após a filiação de pelo menos 60 (sessenta) membros da respectiva categoria.

§4° - A exigência do §2° só produzirá efeitos com a filiação de pelo menos 300 associados aposentados.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 (AV.W3 SUL)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
0000052817
05/06/2006

§5º - No caso de vacância ou afastamento permanente do cargo de Presidente assumirá a presidência um dos Vice-Presidentes, fixada a precedência por ordem de antiguidade no quadro social da UNAFE, a quem competirá a complementação do mandato. Em caso de empate, assumirá a presidência o mais idoso.

Art. 39. Compete à Diretoria:

I - zelar e dar efetividade aos Principios, Valores e objetivos da UNAFE;

II - gerir os negócios e interesses da Associação, observados os lineamentos do presente estatuto e as disposições do Código Civil Brasileiro, aplicáveis às associações civis e seus dirigentes;

III - aprovar a inscrição de novos associados;

IV - promover encontros, congressos, cursos e seminários, que contribuam para a integração dos associados, e o seu aprimoramento cultural e profissional. Além disso, promover o Encontro, Nacional ou Internacional, da Advocacia Pública Federal e estimular a realização de Encontros Regionais;

V - prestar assistência jurídica ao associado;

VI - convocar a Assembléia-Geral requerida pelo Conselho Fiscal, Colégio de Representantes ou pelos associados, caso o Presidente não o faça no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data em que tiver sido instado formalmente a fazê-lo;

VII - aprovar, *ad referendum* do Colégio de Representantes, a propositura de ações judiciais, inclusive a direta de inconstitucionalidade, no interesse da associação ou da categoria de seus associados, nos casos previstos neste Estatuto;

VIII - implantar as Delegacias Seccionaise criar, *ad referendum* do Colégio de Representantes, sub-sedes nas Unidades da Federação, onde se fizer necessário, assim como extingui-las, devendo tais filiais ter CNPJ próprio;

IX - designar, dentre os associados quites com as suas obrigações sociais, assessores para auxiliar nas funções e atribuições estatutárias, bem como instituir comissões de interesse da UNAFE;

X - fixar as ajudas de custos nos casos de viagens ou atividades externas de interesse social desenvolvidas por Diretores, associados ou funcionários, *ad referendum* do Colégio de Representantes;

XI - instituir e manter os órgãos técnicos necessários, organizar a Secretaria, a Tesouraria, a Contabilidade, o Almoxarifado, o Arquivo, o Cadastro e todos os serviços que possam ser úteis à Associação e aos associados;

XII - cuidar do desenvolvimento da entidade, gerir o pessoal, o material, a ordem interna e a disciplina social;

XIII - autorizar o Presidente a constituir advogado, assessor parlamentar, assessor de imprensa ou outra assessoria profissional;

XIV - nomear, promover, licenciar, censurar, suspender, admitir e demitir empregados da Associação, fixar-lhes os salários e atribuições, contratar serviços permanentes ou eventuais de qualquer natureza e delegar atribuições por esses contratos;

XV - aplicar penalidades, salvo exclusão;

XVI - agir, em caso de urgência, quando a falta de solução imediata acarretar dano grave, com todos os poderes da Assembléia Geral, sendo esta imediatamente convocada para cientificar-se do fato e das providências tomadas e deliberar em definitivo sobre o tema;

XVII - apresentar, à Assembléia Geral, anualmente, as contas, balanços e relatório de sua gestão;

XVIII - publicar balancetes mensais, bem assim o balanço geral, periodicamente, com o demonstrativo dos resultados;

XIX - resolver os casos omissos neste Estatuto;

XX - elaborar o regimento interno da UNAFE, *ad referendum* do Colégio de Representantes.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504 Bl. A Loja 07 (Asa Sul) Brasília-DF
Tel.: 233-4508/Fax: 225-6602
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
NÚMERO 0000528817 39
05/06/2006

§1º - A Diretoria reunir-se-á pelo menos uma vez a cada bimestre por convocação do Presidente ou por maioria absoluta de seus membros, podendo a reunião ocorrer, eventualmente, por meio virtual, assegurado em qualquer caso o voto do Presidente, nas deliberações, o voto de desempate.

§2º - As decisões da Diretoria serão tomadas por maioria simples, estando presentes pelo menos 5 (cinco) de seus membros.

§3º - As decisões da Diretoria serão registradas em atas, as quais, aprovadas e assinadas pelos comparecentes, ficarão à disposição de qualquer associado, que poderá compulsá-los na sede da Associação e extrair as cópias que lhe interessar, pagando os custos da reprodução.

§4º - Será automaticamente declarado vago o cargo de Diretoria, cujo ocupante, sem justificação idônea, não comparecer a 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas ou 3 (três) alternadas.

§5º - Em caso de vagarem todos os cargos menos um, o Diretor remanescente ficará investido de pleno direito dos poderes atribuídos á Diretoria colegiada cumulados com os dos respectivos cargos, podendo praticar individualmente todos os atos necessários á continuidade dos assuntos e interesses societários, sob a denominação de Presidente Interino, até ulterior deliberação da Assembléia Geral.

§6º - No caso do parágrafo anterior, a Assembléia Geral será convocada pelo Presidente Interino, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da vacância do penúltimo cargo, facultada a convocação a qualquer associado na hipótese de omissão.

Art. 40. Compete ao Presidente:

I - representar a Associação, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;

II - dirigir a Associação de acordo com as normas estatutárias e com as diretrizes e decisões emanadas da Assembléia-Geral;

12 OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 AGO 2006

III - baixar Resoluções, Instruções e outros atos normativos, decisórios ou executivos;

IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria, ordinárias e extraordinárias;

V - realizar a receita e autorizar a despesa, observadas as diretrizes da Assembléia Geral, o orçamento anual, a orientação da Diretoria e as normas estatutárias;

VI - exigir dos demais membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos associados exação no cumprimento dos seus deveres para com a Associação;

VII - admitir e dispensar empregados, após a aprovação da Diretoria;

VIII - apresentar à Assembléia-Geral o relatório anual de gestão;

IX - criar e extinguir diretorias ou comissões especiais, sob sua exclusiva responsabilidade, para cuidar de assuntos e interesses sociais transitórias, provendo e exonerando os respectivos cargos mediante a designação de associados quites com suas obrigações societárias, *ad referendum* da Diretoria;

X - convocar e presidir a Assembléia-Geral;

XI - aprovar os pedidos para admissão de associados, após ouvida a Diretoria;

XII - nomear procuradores, em conjunto com o Tesoureiro ou o Secretário-Geral, consoante autorização expressa da Diretoria, podendo outorgar-lhes mandato com a cláusula *ad judicia et extra*, com objeto específico e prazo determinado, exclusivamente para atuar em defesa dos interesses e direitos da entidade ou de seus associados;

XIII - firmar contratos, compromissos, termos aditivos, cheques, ordens de pagamento e qualquer documento que envolva movimentação ou responsabilidade financeira, em conjunto com o Secretário ou o Tesoureiro;

XIV - responder, motivadamente, no prazo de 30 (trinta) dias, às petições dos associados pertinentes aos objetivos sociais ou aos respectivos interesses societários;

2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
05/06/2006

XV - coordenar e supervisionar as atividades dos membros da diretoria, inclusive os transitórios, as comissões especiais, decidindo os conflitos de exercício das respectivas funções;

XVI - decidir, *ad referendum* de seus pares, casos de urgência de competência da Diretoria, ou quando esta, convocada formalmente não puder reunir-se imediatamente para decidir, respondendo pessoal, solidária e ilimitadamente perante a Associação e terceiros, pelos eventuais excessos que cometer;

XVII - representar a Associação em Juízo e fora dele, e perante as autoridades, poderes públicos, pessoas ou entidades, assinar todos os papéis ou documentos, inclusive mandatos judiciais e extrajudiciais, relativos aos atos de sua competência privativa, nos termos deste Estatuto;

XVIII - fixar dia e hora em que devam realizar-se as reuniões ordinárias da Diretoria e convocar as extraordinárias;

Art. 41. Compete aos Vice-Presidentes:

I - substituir o Presidente em seus impedimentos e faltas e, no caso de vaga definitiva, sucedê-lo, observada, para fins de precedência, a antiguidade no quadro social da UNAFE, a quem competirá a complementação do mandato. Em caso de empate, assumirá a presidência o mais idoso.

II - coordenação da revista da UNAFE e dos demais veículos de informação que forem instituídos por deliberação da Diretoria.

III - organização de programas de cooperação com entidades congêneres, universidades e centros de estudos nacionais, visando à realização de cursos, seminários e concursos, incentivando, assim, o aperfeiçoamento profissional dos associados.

IV - estabelecer canais de intercâmbio com entidades associativas de Advogados Públicos municipais, estaduais e de outros países, bem como com universidades e centros de estudos nacionais e estrangeiros, visando à realização de eventos que contribuam para o fortalecimento e aperfeiçoamento da Advocacia Federal de Estado.

V - coordenar ações judiciais de interesse dos associados, após deliberação da Diretoria, e acompanhá-las em juízo, prestando informações aos demais membros da entidade.

§1º - Cada Vice-Presidente coordenará, em sua respectiva região, a atuação dos Delegados Seccionais, podendo reuni-los a qualquer tempo, bem como convocar eventos regionais, cientificando, em qualquer caso, o Presidente.

§2º - Cada Vice-Presidente, mediante prévia aprovação da Diretoria, poderá indicar até dois associados para auxiliar nas suas atribuições.

Art. 42. Compete ao Secretário-Geral:

I - organizar os documentos da Associação, mantendo-os em boa guarda e facilitando o seu acesso e manejo aos órgãos sociais e associados em geral;

II - lavrar as atas das reuniões da Assembléia Geral e da Diretoria;

III - controlar a atualização dos respectivos livros;

IV - auxiliar diretamente o Presidente da Associação na condução das assembléias, exceto quando a Mesa não seja composta pela Diretoria;

V - redigir a correspondência oficial da Associação e providenciar os documentos que serão analisados na Assembléia-Geral e nas reuniões da Diretoria;

VI - organizar, controlar e manter atualizados os documentos e registros cadastrais e endereços dos associados;

VII - coordenar e supervisionar as atividades da Associação, de seus órgãos e das diretorias, relativas à sua área de atuação;

VIII - gerenciar o pessoal administrativo da Associação;

IX - a administração dos arquivos, cadastros e documentação;

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
05/06/2006

X - a administração de materiais;

XI - a atividade de controle administrativo;

XII - zelar pelo patrimônio da Associação;

XIII - prestar apoio e cooperação a todos os órgãos da Associação, assegurando-lhes meios hábeis para o seu bom desempenho;

XIV - colaborar com o Presidente na administração da Associação e na solução de assuntos gerais, voltados para a consecução do objeto social;

XV - substituir o Tesoureiro em suas ausências e impedimentos; e

XVI - exercer outras atribuições que lhes forem conferidas pela Diretoria ou pelo Presidente.

Art. 43. Compete ao Tesoureiro:

I - supervisionar as atividades de contador contratado, diligenciando no sentido de manter atualizadas a escrituração financeira e a contabilidade da entidade;

II - controlar a arrecadação das contribuições dos associados e das demais rendas da Associação;

III - assinar cheques e ordens de pagamento para cobertura de despesas, sempre em conjunto com o Presidente ou, na sua ausência, com o Secretário, observada a previsão dos pagamentos autorizados pela Diretoria;

IV - apresentar à Diretoria proposta de previsão orçamentária anual, a ser submetida à Assembléia Geral;

V - apresentar à Diretoria e, em seguida, divulgar obrigatoriamente por meio eletrônico e de forma periódica e detalhada, os balancetes mensais e o balanço anual, com a demonstração das mutações patrimoniais e financeiras, cuidando para que sejam observados e mantidos em dia os procedimentos contábeis, fiscais e demais regramentos aplicáveis à espécie;

VI - firmar contratos ou assinar qualquer documento que implique responsabilidade patrimonial ou financeira, juntamente com o Presidente ou, na sua ausência, com o Secretário, observada a prévia deliberação da Diretoria;

VII - manter sob sua guarda e responsabilidade os valores pecuniários da Associação;

VIII - controlar as contas bancárias, os recebimentos e pagamentos e exercer a cobrança das contribuições devidas pelos associados;

IX - promover junto aos órgãos competentes da Associação os ajustes que se fizerem necessários para o equilíbrio da receita e despesa;

X - substituir o Secretário-Geral nas suas ausências e impedimentos; e

XI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Presidente.

Art. 44. Compete ao Diretor Social:

I - implementar programas de saúde, previdência, seguros, de lazer e assistência privados;

II - celebrar convênios com hotéis, empresas de viação aérea, locadoras de veículos e centros de lazer, visando ampliar o acesso dos associados a estes serviços;

III - implementar ações que resultem na permanente integração dos Advogados Federais de Estado inativos nas atividades associativas;

IV - conceber e coordenar projetos na área esportiva, visando ao maior congraçamento entre os associados;

V - substituir o Diretor Institucional nas suas ausências e impedimentos; e

VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Presidente.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
ICRS 504,BL A , LOJA 07/08 (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
00005817
03/08/2006

Art. 45. Compete ao Diretor Institucional:

I - desenvolver iniciativas que aproximem a UNAFE das demais entidades da sociedade civil, inclusive com a implementação de projetos conjuntos;

II - instituir e coordenar comissões destinadas a elaborar anteprojetos de lei de interesse da Advocacia Pública Federal, submetê-los aos órgãos deliberativos da entidade e, uma vez aprovados, encaminhá-los às instâncias competentes;

III - acompanhar a tramitação no âmbito do Poder Legislativo de todos os projetos que afetem a Advocacia de Federal de Estado e seus membros;

IV - gestão dos meios de informação e comunicação da UNAFE;

V - gestão das ferramentas de informátiea da entidade;

VI - substituir o Diretor Social nas suas ausências e impedimentos; e

VII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Presidente.

Art. 46. A Diretoria reunir-se-á por convocação de seu Presidente ou da maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo Únieo. As reuniões da Diretoria serão presenciais ou por meio eletrônieo.

Art. 47. O membro da Diretoria que incorrer em abuso, excesso, desvio ou omissão, no exercício de suas funções na entidade, responde pessoal e solidariamente, pelos danos que causar à Associação, seus associados e a terceiros.

Art. 48. Os atos que envolverem responsabilidade pecuniária serão assinados pelo Presidente e pelo Tesoureiro.

Parágrafo Único. Em caso de urgência ou impedimento, o ato poderá ser praticado pelo Presidente ou Tesoureiro, isoladamente, *ad referendum* da Diretoria.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 AGO 2006

SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL

Art. 49. O Conselho Fiscal é o órgão de controle financeiro e patrimonial da Associação, sendo composto por 3 (três) membros, eleitos do mesmo modo e juntamente com a Diretoria, para mandato de 2 (dois) anos, coincidente com o daquela.

§1° - Juntamente com o Conselho Fiscal serão eleitos 2 (dois) suplentes.

§2° - Os interessados em concorrer deverão adotar o sistema de chapas.

§3° - Aplicam-se ao Conselho Fiscal as mesmas restrições e regras eleitorais da Diretoria.

§4° - O Presidente do Conselho Fiscal é eseolhido por seus próprios membros efetivos; em caso de empate ou omissão, caberá à Diretoria apontar o escolhido.

§5° - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada semestre, e extraordinariamente a qualquer momento, quando convocado pelo respectivo Presidente, pela maioria absoluta de seus membros, pela Diretoria, pelo Presidente da Associação, pelo Colégio de Representantes ou pela Assembléia-Geral.

§6° - A convocação do Conselho Fiscal será feita através de correspondência ou fax enviado aos demais Conselheiros e seus suplentes, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, para discutir os balancetes mensais apresentados pela Diretoria, o cumprimento das diretrizes e previsões orçamentárias, bem como para opinar sobre quaisquer outras matérias ligadas à aplieação dos recursos da Associação e ao seu patrimônio.

§7° - Qualquer membro do Conselho Fiscal poderá convocar reuniões extraordinárias, mediante correspondência ou fax enviado aos demais Conselheiros e seus suplentes, com antecedência mínima de 15(quinze) dias, indicando desde logo a respectiva pauta.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS SCN BL. A, LOJA 07/08 - EAV. Sul)
Tel: 225-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
000052817
05/06/2006

§8° - Os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos, nas suas ausências e impedimentos eventuais, bem como em casos de vacância, pelos respectivos suplentes, sem quaisquer formalidades. Na falta de suplente, o próprio Conselho Fiscal designará um associado para a substituição.

§9° - As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas presencialmente ou através de veículo idôneo de comunicação à distância, devendo as respectivas atas ser registradas em livro próprio ou folhas soltas, numeradas, que serão assinadas pelos participantes.

§10 - As atas de reuniões do Conselho Fiscal poderão ser assinadas apenas por quem as presidir, em conjunto com o membro que as secretariar, se assim deliberar o colegiado.

Art. 50. Compete ao Conselho Fiscal:

I - eleger seu presidente;

II - acompanhar e fiscalizar as contas da Diretoria, emitindo parecer conclusivo após a realização de cada auditoria;

III - apresentar à Assembléia-Geral parecer anual acerca das contas do exercício anterior;

IV - fiscalizar o patrimônio da Associação, zelando por sua integridade;

V - instaurar e instruir processo para apurar irregularidades cometidas pela Diretoria ou por qualquer de seus membros contra o patrimônio ou as finanças da Associação, emitindo parecer conclusivo;

VI - propor à Assembléia Geral, por ele convocada, o afastamento de qualquer dos membros da Diretoria acusado de cometer irregularidades contra as finanças ou patrimônio da Associação pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, a fim de que se apurem os atos praticados pelo diretor;

VII - uma vez instaurado o processo a que se refere o item V, designar 3 (três) associados para, sob a presidência de um dos indicados, compor comissão de sindicância para apuração de eventual infração ao Estatuto;

VIII - emitir parecer prévio, acerca da compra, alienação e oneração de bens imóveis, bem como, sobre contratos, convênios, acordos e ajustes que extrapolem os poderes ordinários de administração, que não tenham sido autorizados previamente pela Assembléia-Geral;

IX - autorizar contratações não previstas no orçamento anual que onerem em mais de 10% (dez por cento) a receita mensal da entidade; e

X - convocar a Assembléia Geral Ordinária, se não fizer a Diretoria, nos casos previstos no Estatuto.

XI - zelar e dar efetividade aos Princípios, Valores e objetivos da UNAFE;

§ 1° - O Conselho Fiscal só proporá o afastamento a que se refere o inciso VI deste artigo quando houver indícios de que possa ser obstaculizada a apuração da irregularidade.

§ 2° - As deliberações do Conselho Fiscal serão sempre fundamentadas, e tomadas pela maioria de seus membros.

§ 3° - Verificada qualquer irregularidade, o Conselho Fiscal, por deliberação unânime de seus membros, poderá cautelarmente suspender o ato lesivo e convocar Assembléia Geral extraordinária para apreciação do fato.

SEÇÃO IV
DO COLÉGIO DE REPRESENTANTES

Art. 51. O Colégio de Representantes é o órgão de informação, assessoramento e fiscalização dos Princípios, Valores e Objetivos da UNAFE nas questões de relevante interesse da Advocacia Federal de Estado,

Parágrafo Único. Os Delegados devem implementar as atividades estatutárias entre sócios e a Diretoria e entre esta e aqueles, visando a consecução das finalidades da UNAFE.

Art. 52. O Colégio de Representantes é constituído por um Delegado em cada Estado e no Distrito Federal, eleitos pelos associados nele lotados, do mesmo modo e juntamente com a Diretoria, para mandato de 2 (dois) anos, coincidente com o desta.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURIDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3-Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO: 000052817 44
05/06/2006

§1° - Juntamente com o delegado efetivo, será eleito seu suplente.

§2° - Os interessados em concorrer deverão adotar o sistema de chapas.

§3° - Aplicam-se ao Colégio as mesmas restrições e regras eleitorais da Diretoria.

§4° - Cada unidade da federação terá direito a um voto no Colégio de Representantes.

§5° - O Presidente, Vice-Presidente e o Secretário do Colégio de Representantes são escolhidos por seus próprios membros. Em caso de empate ou omissão, caberá à Diretoria apontar o escolhido.

§6° - O Colégio de Representantes reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada quadrimestre, e extraordinariamente a qualquer momento, quando convocado pelo respectivo Presidente, pela maioria absoluta de seus membros, pela Diretoria, pelo Presidente da Associação ou pela Assembléia-Geral.

§7° - As reuniões do Colégio de Representantes serão realizadas presencialmente ou através de veículo idôneo de comunicação à distância, devendo as respectivas atas ser registradas em livro próprio ou folhas soltas, numeradas, que serão assinadas pelos participantes.

§8° - As atas de reuniões do Colégio de Representantes poderão ser assinadas apenas por quem as presidir, em conjunto com o membro que as secretariar, se assim deliberar o colegiado.

§9° - Os membros efetivos do Colégio de Representantes serão substituídos, nas suas ausências e impedimentos eventuais, bem como em casos de vacância, pelos respectivos suplentes, sem quaisquer formalidades. Na falta de suplente, o próprio Conselho Fiscal designará um associado para a substituição.

§10 - Nas unidades da federação onde não houver candidato à Delegado Seccional, a Diretoria indicará um interinamente.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30/06/2006

SEÇÃO V
DAS DELEGACIAS SECCIONAIS

Art. 53. Haverá em cada Estado e no Distrito Federal uma Delegacia Seccional da UNAFE que será administrada pelos Delegados, efetivo e suplente, eleitos para o Colégio de Representantes pelo voto dos associados lotados na Unidade Federativa, com mandato e vedações iguais aos da Diretoria.

§1° - Cabe aos Delegados:

I - fazer parte do Colégio de Representantes;

II - fiscalizar os Princípios, Valores e Objetivos da UNAFE;

III - representar a UNAFE no Estado respectivo, na ausência do Presidente ou do Vice-Presidente da respectiva região;

IV - comunicar-se com a Diretoria, promovendo eventos culturais e de interesse dos associados;

V - oferecer sugestões e colaborar na realização dos eventos da entidade, quando desenrolados na sua base territorial;

VI - cumprir e fazer cumprir atos normativos emitidos pelos demais órgãos;

VII - mediante autorização da Diretoria, celebrar convênios de interesse local, estabelecer contatos com entidades e órgãos visando atender a interesses dos associados; e

VIII - presidir o processo eleitoral na respectiva unidade da federação;

IX - Administrar a Delegacia Seccional.

§2° - Na ausência ou nos impedimentos do Delegado, assumirá o suplente. Em caso de impedimento ou ausência deste, será indicado substituto interino pela Diretoria até realização de eleição para o restante do mandato.

REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
ICRS 504.BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasilia-DF
PEDIDO ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO:
000052817 45
05/06/2006

§3° - O Delegado poderá ser destituído a qualquer tempo, em caso de reiterada omissão no cumprimento de suas funções, por iniciativa e deliberação da maioria dos associados da respectiva unidade da federação, procedendo-se na mesma reunião à escolha do sucessor, que completará o mandato em curso.

§4° - A Delegacia Seccional será custeada pela Diretoria, tendo direito a repasse financeiro obrigatório de pelo menos 10% dos valores das contribuições pagas pelos Advogados Públicos Federais lotados na sua circunscrição.

CAPÍTULO VI
DAS ELEIÇÕES.

Seção I
Disposições Preliminares.

Art. 54. As eleições gerais serão realizadas na segunda quinzena do mês de SETEMBRO dos anos pares.

§1° - Todos os mandatos eletivos da UNAFE têm duração de 2 (dois) anos, sendo vedada a recondução consecutiva para o órgão ocupado, só sendo permitida nova candidatura após o término do mandato de duas novas gestões no respectivo órgão.

§2° - Ao término do mandato respectivo, o membro de Diretoria ou Conselho Fiscal poderá ser eleito para o Colégio de Representantes.

§3° - Ao término do mandato respectivo, o membro do Colégio de Representantes poderá ser eleito para a Diretoria ou Conselho Fiscal.

Art. 55. As eleições poderão ser realizadas por meio eletrônico, observados requisitos de segurança que garantam a rigidez do voto.

Art. 56. O voto será dado à chapa completa, que é incindível, para todos os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Parágrafo único. As inscrições o cargo de Delegado Seccional serão candidaturas avulsas, só podendo concorrer os Advogados Federais lotados na respectiva unidade da federação.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 MAIO 2006

Seção II
Do Processo Eleitoral.

Art. 57. O processo eleitoral será iniciado na primeira semana do mês de AGOSTO através de ato do Presidente da UNAFE, constituindo comissão especial eleitoral composta por cinco membros do Conselho de Representantes, não podendo a escolha recair em Advogados Públicos Federais que, notoriamente, estejam organizando chapas.

Art. 58. A comissão especial eleitoral divulgará no prazo de 10 dias, por intermédio dos veículos de comunicação mantidos pela UNAFE e por carta ou e-mail a ser enviado a todos os associados, o Edital com as regras e prazos eleitorais.

Art. 59. As candidaturas serão apresentadas diretamente à comissão especial eleitoral a partir do quinto dia útil após a publicação do Edital.

Parágrafo Único. O prazo para inscrição das chapas e de candidaturas para Delegado Representante será de 15 (quinze) dias corridos, prorrogando-se o encerramento para o primeiro dia útil seguinte em caso de feriado nacional.

Art. 60. O pedido de registro das candidaturas será dirigido ao Presidente da Comissão Especial e deverá conter os nomes dos respectivos integrantes, especificando o cargo a que cada candidato concorre, não podendo, o mesmo candidato, figurar em dois ou mais cargos ao mesmo tempo dentro da mesma chapa, ou candidatar-se por chapas diversas, mesmo que em distintos cargos. Também não é possível a candidatura simultânea em chapa, para Diretoria ou Conselho Fiscal, e avulsa, para Delegado Seccional.

§1° - O requerimento de inscrição de chapas será subscrito pelo candidato a Presidente e será acompanhado de autorização individual firmada por cada integrante.

§2° - Quando a candidatura se referir a cargo isolado, o pedido será subscrito pelo candidato ou seu procurador bastante.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRSPOOL N, LOJA 07/08 (Av. W3 Sul)
TEL: 223-4308/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO: 000052817
05/06/2006

§3° - Os requerimentos de candidaturas serão instruídos com certidão expedida previamente, pela Secretaria da Associação, com menção expressa sobre estarem os respectivos candidatos quites com as obrigações societárias.

Art. 61. Somente poderão candidatar-se os associados que ostentem a condição de integrante do quadro societário há mais de 3 (três) meses da eleição, e que não tenham sofrido qualquer penalidade administrativa, imposta pela Associação.

Art. 62. Findo o prazo de inscrição, os requerimentos serão analisados e julgados pela comissão eleitoral, cabendo-lhe tão somente o exame quanto aos requisitos formais impostos pelo Estatuto.

§1° - O resultado deve ser publicado no prazo máximo de dois dias, devendo ser também comunicado por correspondência endereçada ao candidato à Presidência de cada chapa.

§2° - Da decisão da comissão eleitoral caberá pedido de reconsideração, em três dias, caso este não seja acolhido, caberá recurso ao Conselho de Representantes, interposto no prazo de três dias a contar da ciência da última decisão.

§3° - Encerrado o prazo para recurso, a comissão eleitoral fará divulgar, por comunicado endereçado a todos os associados, as nominatas das chapas e dos candidatos à Delegado Seccional que tiveram suas inscrições homologadas.

Art. 63. A campanha eleitoral começará no dia útil seguinte à divulgação a que se refere oartigo 62, § 3.°, e terminará dois dias antes do pleito.

Art. 64. As chapas poderão indicar fiscais para acompanhar os trabalhos da Comissão Eleitoral.

Art. 65. Os associados domiciliados em regiões interiorizadas ou sem acesso à internet poderão enviar os seus votos por correspondência, em envelope lacrado, ao Presidente da Comissão Eleitoral, os quais somente serão computados se recebidos até o início do processo de apuração.

Art. 66. Os sufrágios serão tomados por votação secreta, computando-se os votos dos associados um a um.

Art. 67. Será eleita a chapa, ou, quando for o caso, o candidato avulso que obtiver o maior número de votos, não havendo segundo turno.

4º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 AGO 2006

§1° - Em caso de empate, será realizado novo escrutínio.

§2° - Os votos brancos e nulos são considerados inválidos, não aproveitando a qualquer candidato.

Art. 68. Tão logo sejam conhecidos os resultados, a Comissão Eleitoral fará a totalização e divulgará o resultado das eleições.

§1° - Qualquer impugnação deverá ser apresentada à Comissão Eleitoral no prazo de três dias.

§2° - A Comissão Eleitoral deverá decidir as impugnações nos cinco dias seguintes, comunicando a decisão pessoalmente aos interessados e, em tendo sido alterado o resultado final das eleições, deverá enviar novo comunicado a todos os associados e afixá-lo no mural da sede da UNAFE.

§3° - Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Conselho de Representantes, sem efeito suspensivo, interposto no prazo de três dias a contar da ciência da decisão.

Art. 69. A eleição deverá ser anulada e repetida em caso de abstenção superior a 50% dos associados da UNAFE.

Art. 70. Após à proclamação do resultado das eleições, a posse dos eleitos será dada pela Assembléia Geral.

Art. 71. Dar-se-á a perda do mandato por:

I - renúncia;

II - desligamento do quadro social

Art. 72. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral.

CAPÍTULO VII

2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS.
CRS 504.BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO: 0000526017
05/06/2006

DAS CLÁUSULAS PÉTREAS

Art. 73. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir:

I - a vedação à recondução dos Diretores, membros do Conselho Fiscal e do Colégio de Representantes para mandato consecutivo;

II - a eleição direta com a participação do corpo social;

III - o ideal de união das carreiras jurídicas da União, suas autarquias e fundações, bem como o de unificação das entidades representativas;

IV - os Princípios e Valores da UNAFE.

CAPÍTULO VIII
DO ORÇAMENTO E DAS FINANÇAS

Art. 74. O orçamento abrangerá o período de 01 (um) ano, com data final em 30 (trinta) de setembro.

§1°. Ao fim de cada exercício social a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras com o registro da situação patrimonial e as movimentações ocorridas no exercício.

§2°. O orçamento será elaborado pela Diretoria até o dia 31 de agosto de cada ano.

§ 3°. O orçamento anual será divulgado para os associados, imediatamente após sua aprovação.

Art. 75. A receita orçamentária constitui-se de:

I - mensalidade social obrigatória;

II - rendas, juros, inversões e participações de capital, de serviços prestados;

III - subvenções, auxílios, doações e legados;

IV - receitas extraordinárias;

V - convênios;

VI - receitas diversas, inclusive de publicações; e

VII - prestação de serviços na área jurídico-cultural;

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 AGO 2006

Parágrafo único. A contribuição dos sócios efetivos e representantes será fixada em Assembléia – Geral.

Art. 76. As despesas realizadas pelas representações, não constantes do orçamento, serão reembolsadas pela UNAFE, quando autorizadas pela Diretoria.

Art. 77. Serão custeadas pela UNAFE:

I - as despesas comprovadamente realizadas com os deslocamentos para reuniões de serviços da entidade e dos órgãos da estrutura administrativa, bem como as necessárias ao desempenho das respectivas atividades, consideradas como tais as decorrentes de hospedagens, refeições e transportes;

II - as despesas de passagem e estada dos membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e Colégio de Representantes, quando se fizer necessária e indispensável a presença da entidade em eventos nacionais ou internacionais;

III - as despesas com premiações, concursos e seleções para cursos ou viagens exclusivamente para associados;

IV - as despesas com atividades vinculadas às suas finalidades.

Parágrafo único. As prestações de contas relativas a adiantamentos concedidos para fins específicos, serão efetuadas até 5 (cinco) dias úteis após a execução dos serviços a que se destinarem.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURIDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
05/06/2006

Art. 78. A UNAFE manterá contas bancárias de movimentação corrente, de preços fixos, cadernetas de poupança e outros meios permitidos em lei, com o objetivo de preservar o valor monetário da moeda.

Parágrafo único. São autorizados a movimentar as contas bancárias e de valores em nome da Associação, conjuntamente, o Presidente e o Tesoureiro que, nas ausências, será substituído pelo Secretário-Geral ou outro membro da Diretoria, escolhido pela mesma.

CAPÍTULO IX
DO PATRIMÔNIO

Art. 79. Constituem patrimônio da UNAFE os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos próprios, doações ou legados.

Parágrafo Único - A UNAFE poderá absorver o patrimônio de entidades congêneres, em caso de fusão, incorporação ou extinção, mediante inventario e incorporação de bens móveis e imóveis.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 80. É incompatível o exercicio cumulativo de cargos ou funções em mais de um órgão da UNAFE.

Art. 81. À UNAFE é vedada qualquer modificação deste Estatuto que venha causar prejuízos aos associados ou desvirtuar os princípios básicos da entidade.

§1° - A UNAFE poderá alterar a sua denominação, em função de mudança de nomenclatura da(s) carreira(s) de seus membros associados.

§2° - A UNAFE poderá incorporar ou fundir-se com outras associações que promovam os interesses de membros e da Advocacia Pública Federal.

Art. 82. Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela UNAFE.

Art. 83. À UNAFE é vedada a prática de atividades estranhas aos seus fins.

Art. 84. Nos casos não previstos no Estatuto, a Diretoria poderá adotar as medidas que julgar convenientes e oportunas, *ad referendum* da Assembléia-Geral, que decidirá soberanamente sobre a sua ratificação ou rejeição.

Parágrafo único. Em caso de rejeição, a Assembléia-Geral deliberará sobre os efeitos decorrentes das medidas adotadas enquanto vigoraram.

Art. 85. As decisões da Assembléia Geral são soberanas, e obrigam igualmente aos ausentes e discordantes.

Art. 86. Até a realização da primeira Assembléia-Geral, a contribuição ordinária devida pelos associados para a manutenção da Associação é fixada no valor mensal correspondente a 0,5% (um por cento) do menor vencimento básico ou do menor valor de parcela única por meio de subsídio constitucional.

§1° - Nos meses de dezembro de cada ano, será devida pelos associados contribuição adicional para fundo extraordinário de mobilização e pecúlio correspondente a metade da contribuição mensal dos associados.

§2° - A contribuição devida pelos associados poderá ser consignada em folha de pagamento, ficando a Associação expressamente autorizada a requerer o pagamento perante a respectiva fonte pagadora, bem como as alterações subseqüentes.

Art. 87. É instituído um fundo de pecúlio, para fins de pagamento de despesas com funeral, destinado, pela ordem, ao cônjuge sobrevivente ou aos herdeiros do associado titular, salvo indicação expressa de outro beneficiário, correspondente a 50% da receita ordinária de um mês da maior remuneração da Advocacia Pública Federal.

Parágrafo Único. Só farão jus ao pecúlio os associados inscritos na UNAFE há pelo menos 12 meses e com contribuição em dia.

1º OFÍCIO DE NOTAS
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
AUTENTICAÇÃO
30 AGO 2006

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
000052817 49
05/06/2006

Art. 88. A Assembléia Geral deliberará sobre a dissolução da entidade e o destino de seu patrimônio.

Art. 89. Comissão Provisória administrará a UNAFE até que seja dada posse à primeira Diretoria eleita.

§1° - A Comissão Provisória será encarregada pelo primeiro processo eleitoral da Associação, não se aplicando a seus membros as restrições do art. 23, inciso I, deste Estatuto.

§2° - Excepcionalmente, fica instituída Comissão Revisora até o início do primeiro processo eleitoral, responsável pela análise, discussão e sistematização e votação das sugestões de alterações deste estatuto feitas pelos associados, não se aplicando a ela quaisquer limitações previstas neste estatuto.

§3° - As sugestões e modificações deverão ser consolidadas e colocadas em votação, através de plebiscito, pela internet.

§4° - As alterações, aprovadas por maioria simples, devem ser registradas em cartório e passam a fazer parte deste Estatuto.

§5° - Os membros da Comissão Provisória não poderão concorrer a qualquer cargo nas primeiras eleições da UNAFE.

§6° - Os membros da Comissão Provisória poderão exercer, conjunta ou isoladamente, as competências previstas na seção II do capítulo V deste estatuto.

Art. 90. Ordinariamente, o presente estatuto só poderá ser revisto pela Assembléia Geral mediante proposta da Diretoria, do Colégio de Representantes, do Conselho Fiscal ou de, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos sócios quites.

Art. 91. A UNAFE, na condição de terceiro juridicamente interessado, deve se habilitar em todos os processos judiciais e administrativos promovidos por outras associações relacionadas à Advocacia Pública Federal e que tenham por objeto interesses profissionais, econômicos e institucionais de seus associados.

Art. 92. Este Estatuto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 93. O presente Estatuto será registrado no cartório competente em Brasília/DF.

1º OFÍCIO DE NOTAS BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL AUTENTICO 30 AGO 2006

Art. 94. Sob a presidência do primeiro, ficam empossados os membros da Comissão Provisória, a saber: **ROGÉRIO VIEIRA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, portador da RG n.° 1009171-8, CPF n.° 554.025.341-87, residente à SGAS 905, lt. 03, bl. F, apto. 108, Brasília-DF; **MARCOS DA SILVA COUTO**, portador da RG n.° 89.066, domiciliado à rua Bolívar, n.° 165, apto. 603, bairro Copacabana, Rio de Janeiro-RJ; **MURILLO CÉSAR DE MELLO BRANDÃO FILHO**, brasileiro, solteiro, portador da RG n.° 1.121.819 SSP-RN, CPF n.° 876.779.544-72, domiciliado na rua Militão Chaves, n.° 2137, apto. 202-A, bairro Candelária, Natal-RN; e **MAURÍCIO MARTINS PACHECO**, brasileiro, portador da RG n.° 30.085.123-6, domiciliado na Avenia Itacira, n.° 288, Indianópolis, São Paulo-SP.

Wanderley Bruno Miranda

OAB/DF 22.013

2ºOFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A, LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel:223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
Oficial: Jessé Pereira Alves
Apresentado hoje protocolado e registrado sob o nº
000005942
Brasília, 05/06/2006
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Antonia Farcia Queiroz de Sousa
ESCREVENTE AUTORIZADO
BRASÍLIA DF

50
C

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993

Mensagem de veto

Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:

TÍTULO I

DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS E DA COMPOSIÇÃO

Capítulo I

Das Funções Institucionais

Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo único À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.

Capítulo II

Da Composição

Art. 2º - A Advocacia-Geral da União compreende:

I - órgãos de direção superior:

a) o Advogado-Geral da União;

b) a Procuradoria-Geral da União e a da Fazenda Nacional;

c) Consultoria-Geral da União;

d) o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União; e

e) a Corregedoria-Geral da Advocacia da União;

II - órgãos de execução:

a) as Procuradorias Regionais da União e as da Fazenda Nacional e as Procuradorias da União e as da Fazenda Nacional nos Estados e no Distrito Federal e as Procuradorias Seccionais destas;

b) a Consultoria da União, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, da Secretaria-Geral e das demais Secretarias da Presidência da República e do Estado-Maior das Forças Armadas;

III - órgão de assistência direta e imediata ao Advogado-Geral da União: o Gabinete do Advogado-Geral da União;

IV - (VETADO)

51

§ 1º - Subordinam-se diretamente ao Advogado-Geral da União, além do seu gabinete, a Procuradoria-Geral da União, a Consultoria-Geral da União, a Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União, a Secretaria de Controle Interno e, técnica e juridicamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

§ 2º - As Procuradorias Seccionais, subordinadas às Procuradorias da União e da Fazenda Nacional nos Estados e no Distrito Federal, serão criadas, no interesse do serviço, por proposta do Advogado-Geral da União.

§ 3º - As Procuradorias e Departamentos Jurídicos das autarquias e fundações públicas são órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União.

§ 4º - O Advogado-Geral da União é auxiliado por dois Secretários-Gerais: o de Contencioso e o de Consultoria.

§ 5º - São membros da Advocacia-Geral da União: o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Consultor-Geral da União, o Corregedor-Geral da Advocacia da União, os Secretários-Gerais de Contencioso e de Consultoria, os Procuradores Regionais, os Consultores da União, os Corregedores-Auxiliares, os Procuradores-Chefes, os Consultores Jurídicos, os Procuradores Seccionais, os Advogados da União, os Procuradores da Fazenda Nacional e os Assistentes Jurídicos.

TÍTULO II

DOS ÓRGÃOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Capítulo I

Do Advogado-Geral da União

Art. 3º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 1º - O Advogado-Geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo, submetido à direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente da República.

§ 2º - O Advogado-Geral da União terá substituto eventual nomeado pelo Presidente da República, atendidas as condições deste artigo.

Art. 4º - São atribuições do Advogado-Geral da União:

I - dirigir a Advocacia-Geral da União, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;

II - despachar com o Presidente da República;

III - representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal;

IV - defender, nas ações diretas de inconstitucionalidade, a norma legal ou ato normativo, objeto de impugnação;

V - apresentar as informações a serem prestadas pelo Presidente da República, relativas a medidas impugnadoras de ato ou omissão presidencial;

VI - desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União, nos termos da legislação vigente; (Ver Lei 9.469, 10/07/97)

VII - assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;

52

VIII - assistir o Presidente da República no controle interno da legalidade dos atos da Administração;

IX - sugerir ao Presidente da República medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público;

X - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal;

XI - unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da Administração Federal;

XII - editar enunciados de súmula administrativa, resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais;

XIII - exercer orientação normativa e supervisão técnica quanto aos órgãos jurídicos das entidades a que alude o Capítulo IX do Título II desta Lei Complementar;

XIV - baixar o Regimento Interno da Advocacia-Geral da União;

XV - proferir decisão nas sindicâncias e nos processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral e aplicar penalidades, salvo a de demissão;

XVI - homologar os concursos públicos de ingresso nas Carreiras da Advocacia-Geral da União;

XVII - promover a lotação e a distribuição dos Membros e servidores, no âmbito da Advocacia-Geral da União;

XVIII - editar e praticar os atos normativos ou não, inerentes a suas atribuições;

XIX - propor, ao Presidente da República, as alterações a esta Lei Complementar;

§ 1º - O Advogado-Geral da União pode representá-la junto a qualquer juízo ou Tribunal.

§ 2º - O Advogado-Geral da União pode avocar quaisquer matérias jurídicas de interesse desta, inclusive no que concerne a sua representação extrajudicial.

§ 3º - É permitida a delegação das atribuições previstas no inciso VI ao Procurador-Geral da União, bem como a daquelas objeto do inciso XVII deste artigo, relativamente a servidores.

Capítulo II

Da Corregedoria-Geral da Advocacia da União

Art. 5º - A Corregedoria-Geral da Advocacia da União tem como atribuições:

I - fiscalizar as atividades funcionais dos Membros da Advocacia-Geral da União;

II - promover correição nos órgãos jurídicos da Advocacia-Geral da União, visando à verificação da regularidade e eficácia dos serviços, e à proposição de medidas, bem como à sugestão de providências necessárias ao seu aprimoramento;

III - apreciar as representações relativas à atuação dos Membros da Advocacia-Geral da União;

IV - coordenar o estágio confirmatório dos integrantes das Carreiras da Advocacia-Geral da União;

V - emitir parecer sobre o desempenho dos integrantes das Carreiras da Advocacia-Geral da União submetidos ao estágio confirmatório, opinando, fundamentadamente, por sua confirmação no cargo ou exoneração;

VI - instaurar, de ofício ou por determinação superior, sindicâncias e processos administrativos contra os Membros da Advocacia-Geral da União.

53

Art. 6º - Compete, ainda, à Corregedoria-Geral supervisionar e promover correições nos órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União.

Capítulo III

Do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União

Art. 7º - O Conselho Superior da Advocacia-Geral da União tem as seguintes atribuições:

I - propor, organizar e dirigir os concursos de ingresso nas Carreiras da Advocacia-Geral da União;

II - organizar as listas de promoção e de remoção, julgar reclamações e recursos contra a inclusão, exclusão e classificação em tais listas, e encaminhá-las ao Advogado-Geral da União;

III - decidir, com base no parecer previsto no art. 5º, inciso V desta Lei Complementar, sobre a confirmação no cargo ou exoneração dos Membros das Carreiras da Advocacia-Geral da União submetidos à estágio confirmatório;

IV - editar o respectivo Regimento Interno.

Parágrafo único. Os critérios disciplinadores dos concursos a que se refere o inciso I deste artigo são integralmente fixados pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.

Art. 8º - Integram o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União:

I - o Advogado-Geral da União, que o preside;

II - o Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Consultor-Geral da União, e o Corregedor-Geral da Advocacia da União;

III - um representante, eleito, de cada carreira da Advocacia-Geral da União, e respectivo suplente.

§ 1º - Todos os membros do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União têm direito a voto, cabendo ao presidente o de desempate.

§ 2º - O mandato dos membros eleitos do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União é de dois anos, vedada a recondução.

§ 3º - Os membros do Conselho são substituídos, em suas faltas e impedimentos, na forma estabelecida no respectivo Regimento Interno.

Capítulo IV

Da Procuradoria-Geral da União

Art. 9º - À Procuradoria-Geral da União, subordinada direta e imediatamente ao Advogado-Geral da União, incumbe representá-la, judicialmente, nos termos e limites desta Lei Complementar.

§ 1º - Ao Procurador-Geral da União compete representá-la junto aos tribunais superiores.

§ 2º - Às Procuradorias-Regionais da União cabe sua representação perante os demais tribunais.

§ 3º - Às Procuradorias da União organizadas em cada Estado e no Distrito Federal, incumbe representá-la junto à primeira instância da Justiça Federal, comum e especializada.

§ 4º - O Procurador-Geral da União pode atuar perante os órgãos judiciários referidos nos §§ 2º e 3º, e os Procuradores Regionais da União junto aos mencionados no § 3º deste artigo.

Capítulo V

54

Da Consultoria-Geral da União

Art. 10 - À Consultoria-Geral da União, direta e imediatamente subordinada ao Advogado-Geral da União, incumbe, principalmente, colaborar com este em seu assessoramento jurídico ao Presidente da República produzindo pareceres, informações e demais trabalhos jurídicos que lhes sejam atribuídos pelo chefe da instituição.

Parágrafo único. Compõem a Consultoria-Geral da União o Consultor-Geral da União e a Consultoria da União.

Capítulo VI

Das Consultorias Jurídicas

Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente:

I - assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo;

II - exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas;

III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;

IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação de autoridade indicada no caput deste artigo;

V - assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica;

VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério, Secretaria e Estado-Maior das Forças Armadas:

a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação.

Capítulo VII

Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Art. 12 - À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda, compete especialmente:

I - apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança, amigável ou judicial;

II - representar privativamente a União, na execução de sua dívida ativa de caráter tributário;

III - (VETADO)

IV - examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e convênios que interessem ao Ministério da Fazenda, inclusive os referentes à dívida pública externa, e promover a respectiva rescisão por via administrativa ou judicial;

V - representar a União nas causas de natureza fiscal.

55

Parágrafo único - São consideradas causas de natureza fiscal as relativas a:

I - tributos de competência da União, inclusive infrações à legislação tributária;

II - empréstimos compulsórios;

III - apreensão de mercadorias, nacionais ou estrangeiras;

IV - decisões de órgãos do contencioso administrativo fiscal;

V - benefícios e isenções fiscais;

VI - créditos e estímulos fiscais à exportação;

VII - responsabilidade tributária de transportadores e agentes marítimos;

VIII - incidentes processuais suscitados em ações de natureza fiscal.

Art. 13 - A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desempenha as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do Ministério da Fazenda e seus órgãos autônomos e entes tutelados.

Parágrafo único. No desempenho das atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional rege-se pela presente Lei Complementar.

Art. 14 - (VETADO)

Capítulo VIII

Do Gabinete do Advogado-Geral da União

e da Secretaria de Controle Interno

Art. 15 - O Gabinete do Advogado-Geral da União tem sua competência e estrutura fixadas no Regimento Interno da Advocacia-Geral da União.

Art. 16 - A Secretaria de Controle Interno rege-se, quanto às suas competências e estrutura básica, pela legislação específica.

Capítulo IX

Dos Órgãos Vinculados

Art. 17 - Aos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas compete:

I - a sua representação judicial e extrajudicial;

II - as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos;

III - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

Art. 18. No desempenho das atividades de consultoria e assessoramento aos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas aplica-se, no que couber, o disposto no art. 11 desta lei complementar.

Art. 19. (VETADO).

TÍTULO III

Dos Membros Efetivos da Advocacia-Geral da União

56

CAPÍTULO I

Das Carreiras

Art. 20. As carreiras de Advogado da União, de Procurador da Fazenda Nacional e de Assistente Juridico compõem-se dos seguintes cargos efetivos:

I - carreira de Advogado da União:

a) Advogado da União da 2a. Categoria (inicial);

b) Advogado da União de 1a. Categoria (intermediária);

c) Advogado da União de Categoria Especial (final);

II - carreira de Procurador da Fazenda Nacional:

a) Procurador da Fazenda Nacional de 2a. Categoria (inicial);

b) Procurador da Fazenda Nacional de 1a. Categoria (intermediária);

c) Procurador da Fazenda Nacional de Categoria Especial (final);

III - carreira de Assistente Jurídico:

a) Assistente Jurídico de 2a. Categoria (inicial);

b) Assistente Jurídico de 1a. Categoria (intermediária);

c) Assistente Jurídico de Categoria Especial (final).

Art. 21. O ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral da União ocorre nas categorias iniciais, mediante nomeação, em caráter efetivo, de candidatos habilitados em concursos públicos, de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação.

§ 1º - Os concursos públicos devem ser realizados na hipótese em que o número de vagas da carreira exceda a dez por cento dos respectivos cargos, ou, com menor número, observado o interesse da Administração e a critério do Advogado-Geral da União.

§ 2º O candidato, no momento da inscrição, há de comprovar um mínimo de dois anos de prática forense.

§ 3º Considera-se título, para o fim previsto neste artigo, além de outros regularmente admitidos em direito, o exercício profissional de consultoria, assessoria e diretoria, bem como o desempenho de cargo, emprego ou função de nível superior, com atividades eminentemente jurídicas.

§ 4º A Ordem dos Advogados do Brasil é representada na banca examinadora dos concursos de ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral da União.

§ 5º Nos dez dias seguintes à nomeação, o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União deve convocar os nomeados para escolha de vagas, fixando-lhes prazo improrrogável.

§ 6º Perde o direito à escolha de vaga o nomeado que não atender à convocação a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 22. Os dois primeiros anos de exercício em cargo inicial das carreiras da Advocacia-Geral da União correspondem a estágio confirmatório.

Parágrafo único. São requisitos da confirmação no cargo a observância dos respectivos deveres,

57

proibições e impedimentos, a eficiência, a disciplina e a assiduidade.

CAPÍTULO II

Da Lotação e da Distribuição

Art. 23. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União são lotados e distribuídos pelo Advogado-Geral da União.

Parágrafo único. A lotação de Assistente Jurídico nos Ministérios, na Secretaria-Geral e nas demais Secretarias da Presidência da República e no Estado-Maior das Forças Armadas é proposta por seus titulares, e a lotação e distribuição de Procuradores da Fazenda Nacional, pelo respectivo titular.

CAPÍTULO III

Da Promoção

Art. 24. A promoção de membro efetivo da Advocacia-Geral da União consiste em seu acesso à categoria imediatamente superior àquela em que se encontra.

Parágrafo único. As promoções serão processadas semestralmente pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, para vagas ocorridas até 30 de junho e até 31 de dezembro de cada ano, obedecidos, alternadamente, os critérios de antigüidade e merecimento.

Art. 25. A promoção por merecimento deve obedecer a critérios objetivos, fixados pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, dentre os quais a presteza e a segurança no desempenho da função, bem como a freqüência e o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento reconhecidos por órgãos oficiais.

Parágrafo único. (VETADO)

CAPÍTULO IV

Dos Direitos, dos Deveres, das Proibições, dos Impedimentos e das Correições

SEÇÃO I

Dos Direitos

Art. 26. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União têm os direitos assegurados pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e nesta lei complementar.

Parágrafo único. Os cargos das carreiras da Advocacia-Geral da União têm o vencimento e remuneração estabelecidos em lei própria.

SEÇÃO II

Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos

Art. 27. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União têm os deveres previstos na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sujeitando-se ainda às proibições e impedimentos estabelecidos nesta lei complementar.

Art. 28. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros efetivos da Advocacia-Geral da União é vedado:

I - exercer advocacia fora das atribuições institucionais;

II - contrariar súmula, parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo Advogado-Geral da União;

III - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem, ou autorização expressa do Advogado-Geral da União.

Art. 29. É defeso aos membros efetivos da Advocacia-Geral da União exercer suas funções em processo judicial ou administrativo:

I - em que sejam parte;

II - em que hajam atuado como advogado de qualquer das partes;

III - em que seja interessado parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem como cônjuge ou companheiro;

IV - nas hipóteses da legislação processual.

Art. 30. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União devem dar-se por impedidos:

I - quando hajam proferido parecer favorável à pretensão deduzida em juízo pela parte adversa;

II - nas hipóteses da legislação processual.

Parágrafo único. Nas situações previstas neste artigo, cumpre seja dada ciência, ao superior hierárquico imediato, em expediente reservado, dos motivos do impedimento, objetivando a designação de substituto.

Art. 31. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União não podem participar de comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e votar sobre organização de lista para promoção ou remoção, quando concorrer parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem como cônjuge ou companheiro.

SEÇÃO III

Das Correições

Art. 32. A atividade funcional dos membros efetivos da Advocacia-Geral da União está sujeita a:

I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e respectivos auxiliares;

II - correição extraordinária, também realizada pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, de ofício ou por determinação do Advogado-Geral da União.

Art. 33. Concluída a correição, o Corregedor-Geral deve apresentar ao Advogado-Geral da União relatório, propondo-lhe as medidas e providências a seu juízo cabíveis.

Art. 34. Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-Geral da Advocacia da União contra abuso, erro grosseiro, omissão ou qualquer outra irregularidade funcional dos membros da Advocacia-Geral da União.

TÍTULO IV

Das Citações, das Intimações e das Notificações

Art. 35. A União é citada nas causas em que seja interessada, na condição de autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, na pessoa:

I - do Advogado-Geral da União, privativamente, nas hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal;

II - do Procurador-Geral da União, nas hipóteses de competência dos tribunais superiores;

III - do Procurador-Regional da União, nas hipóteses de competência dos demais tribunais;

IV - do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional da União, nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau.

Art. 36. Nas causas de que trata o art. 12, a União será citada na pessoa:

I - (Vetado);

II - do Procurador-Regional da Fazenda Nacional, nas hipóteses de competência dos demais tribunais;

III - do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional da Fazenda Nacional nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau.

Art. 37. Em caso de ausência das autoridades referidas nos arts. 35 e 36, a citação se dará na pessoa do substituto eventual.

Art. 38. As intimações e notificações são feitas nas pessoas do Advogado da União ou do Procurador da Fazenda Nacional que oficie nos respectivos autos.

TÍTULO V

Dos Pareceres e da Súmula da Advocacia-Geral da União

Art. 39. É privativo do Presidente da República submeter assuntos ao exame do Advogado-Geral da União, inclusive para seu parecer.

Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação do Presidente da República.

§ 1º O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.

§ 2º O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições interessadas, a partir do momento em que dele tenham ciência.

Art. 41. Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da União, para os efeitos do artigo anterior, aqueles que, emitidos pela Consultoria-Geral da União, sejam por ele aprovados e submetidos ao Presidente da República.

Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.

Art. 43. A Súmula da Advocacia-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 desta lei complementar.

§ 1º O enunciado da Súmula editado pelo Advogado-Geral da União há de ser publicado no Diário Oficial da União, por três dias consecutivos.

§ 2º No início de cada ano, os enunciados existentes devem ser consolidados e publicados no Diário Oficial da União.

Art. 44. Os pareceres aprovados do Advogado-Geral da União inserem-se em coletânea denominada "Pareceres da Advocacia-Geral da União", a ser editada pela Imprensa Nacional.

TÍTULO VI

Das Disposições Gerais e Finais

Art. 45. O Regimento Interno da Advocacia-Geral da União é editado pelo Advogado-Geral da União, observada a presente lei complementar.

§ 1º O Regimento Interno deve dispor sobre a competência, a estrutura e o funcionamento da Corregedoria-Geral da Advocacia da União, da Procuradoria-Geral da União, da Consultoria-Geral da União, das Consultorias Jurídicas, do Gabinete do Advogado-Geral da União e dos Gabinetes dos Secretários-Gerais, do Centro de Estudos, da Diretoria-Geral de Administração e da Secretaria de Controle Interno, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.

§ 2º O Advogado-Geral da União pode conferir, no Regimento Interno, ao Procurador-Geral da União e ao Consultor-Geral da União, atribuições conexas às que lhe prevê o art. 4º desta lei complementar.

§ 3º No Regimento Interno são disciplinados os procedimentos administrativos concernentes aos trabalhos jurídicos da Advocacia-Geral da União.

Art. 46. É facultado ao Advogado-Geral da União convocar quaisquer dos integrantes dos órgãos jurídicos que compõem a Advocacia-Geral da União, para instruções e esclarecimentos.

Art. 47. O Advogado-Geral da União pode requisitar servidores dos órgãos ou entidades da Administração Federal, para o desempenho de cargo em comissão ou atividade outra na Advocacia-Geral da União, assegurados ao servidor todos os direitos e vantagens a que faz jus no órgão ou entidade de origem, inclusive promoção.

Art. 48. Os cargos da Advocacia-Geral da União integram quadro próprio.

Art. 49. São nomeados pelo Presidente da República:

I - mediante indicação do Advogado-Geral da União, os titulares dos cargos de natureza especial de Corregedor-Geral da Advocacia da União, de Procurador-Geral da União, de Consultor-Geral da União, de Secretário-Geral de Contencioso e de Secretário-Geral de Consultoria, como os titulares dos cargos em comissão de Corregedor-Auxiliar, de Procurador Regional, de Consultor da União, de Procurador-Chefe e de Diretor-Geral de Administração;

II - mediante indicação do Ministro de Estado, do Secretário-Geral ou titular de Secretaria da Presidência da República, ou do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, os titulares dos cargos em comissão de Consultor Jurídico;

III - mediante indicação do Ministro de Estado da Fazenda, o titular do cargo de natureza especial de Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

§ 1º São escolhidos dentre os membros efetivos da Advocacia-Geral da União o Corregedor-Geral, os Corregedores-Auxiliares, os Procuradores Regionais e os Procuradores-Chefes.

§ 2º O Presidente da República pode delegar ao Advogado-Geral da União competência para prover, nos termos da lei, os demais cargos, efetivos e em comissão, da instituição.

Art. 50. Aplica-se ao Advogado-Geral da União, ao Procurador-Geral da União, ao Consultor-Geral da União, aos Consultores da União e aos Consultores Jurídicos, no que couber, o Capítulo IV do Título III desta lei complementar.

Art. 51. Aos titulares de cargos de confiança, sejam de natureza especial ou em comissão, da Advocacia-Geral da União, assim como aos membros efetivos desta é vedado manter, sob sua chefia imediata, parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem assim como cônjuge ou companheiro.

Art. 52. Os membros e servidores da Advocacia-Geral da União detêm identificação funcional específica, conforme modelos previstos em seu Regimento Interno.

TÍTULO VII

Das Disposições Transitórias

Art. 53. É extinto o cargo de Consultor-Geral da República, de natureza especial.

Art. 54. É criado, com natureza especial, o cargo de Advogado-Geral da União.

Art. 55. São criados, com natureza especial, os cargos de Procurador-Geral da União, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Consultor-Geral da União e de Corregedor-Geral da Advocacia da União, privativos de Bacharel em Direito, de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade, com dez anos de prática forense e maior de trinta e cinco anos.

Art. 56. São extintos os cargos em comissão de Procurador-Geral da Fazenda Nacional e de Secretário-Geral da Consultoria-Geral da República.

Art. 57. São criados os cargos de Secretário-Geral de Contencioso e de Secretário-Geral de Consultoria, de natureza especial, privativos de Bacharel em Direito que reúna as condições estabelecidas no art. 55 desta lei complementar.

Art. 58. Os cargos de Consultor Jurídico são privativos de Bacharel em Direito de provada capacidade e experiência, e reconhecida idoneidade, que tenham cinco anos de prática forense.

Art. 59. (VETADO).

Art. 60. (VETADO).

Art. 61. A opção, facultada pelo § 2º do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, aos Procuradores da República, deve ser manifestada, ao Advogado-Geral da União, no prazo improrrogável de quinze dias, contado da publicação da lei prevista no parágrafo único do art. 26 desta lei complementar.

Art. 62. São criados, no Quadro da Advocacia-Geral da União, seiscentos cargos de Advogado da União, providos mediante aprovação em concurso público, de provas e títulos, distribuídos entre as categorias, na forma estabelecida no Regimento Interno da Advocacia-Geral da União.

§ 1º Cabe ao Advogado-Geral da União disciplinar, em ato próprio, o primeiro concurso público de provas e títulos, destinado ao provimento de cargos de Advogado da União de 2ª Categoria.

§ 2º O concurso público a que se refere o parágrafo anterior deve ter o respectivo edital publicado nos sessenta dias seguintes à posse do Advogado-Geral da União.

Art. 63. Passam a integrar o Quadro da Advocacia-Geral da União os cargos efetivos das atividades-meio da Consultoria-Geral da República e seus titulares.

Art. 64. Até que seja promulgada a lei prevista no art. 26 desta lei complementar, ficam assegurados aos titulares dos cargos efetivos e em comissão, privativos de Bacharel em Direito, dos atuais órgãos da Advocacia Consultiva da União, os vencimentos e vantagens a que fazem jus.

Art. 65. (VETADO).

Art. 66. Nos primeiros dezoito meses de vigência desta lei complementar, os cargos de confiança referidos no § 1º do art. 49 podem ser exercidos por Bacharel em Direito não integrante das carreiras de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional, observados os requisitos impostos pelos arts. 55 e 58, bem como o disposto no Capítulo IV do Título III desta lei complementar.

Art. 67. São interrompidos, por trinta dias, os prazos em favor da União, a partir da vigência desta lei complementar.

Parágrafo único. A interrupção prevista no caput deste artigo não se aplica às causas em que as autarquias e as fundações públicas sejam autoras, rés, assistentes, oponentes, recorrentes e recorridas, e àquelas de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Art. 68. (VETADO).

Art. 69. O Advogado-Geral da União poderá, tendo em vista a necessidade do serviço, designar, excepcional e provisoriamente, como representantes judiciais da União, titulares de cargos de Procurador da Fazenda Nacional e de Assistente Jurídico.

Parágrafo único. No prazo de dois anos, contado da publicação desta lei complementar, cessará a faculdade prevista neste artigo.

Art. 70. (VETADO).

Art. 71. (VETADO).

Art. 72. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 73. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 10 de fevereiro de 1993, 172º da Independência e 105º da República.

ITAMAR FRANCO
Maurício Corrêa

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.2.1993